

1.4.3. LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA/ESPAÑOLA (desde la atalaya del XVIII)

1. En torno al rey absolutista. La Administración central

- Desde los RRCC hasta el advenimiento de los Borbones, España se transformó en la Monarquía Hispánica, con centro de poder en la Península Ibérica pero con diferentes territorios europeos (Borgoña e Italia). La guerra de Sucesión marcó un hito fundamental en la estructuración del Estado español. De ese conflicto, España "salió más chica que el Imperio pero más grande que Castilla".
- Pérdida de los dominios italianos y flamencos: reducción a sus dimensiones actuales. La pérdida de los dominios europeos se compensó con la intensificación del poder real como consecuencia de la *Nueva Planta* en los reinos de la Corona de Aragón. Centralización y uniformidad (una moneda, una ley, un peso, una medida, una lengua, una religión).
- Aunque no se llegó a una formulación jurídica precisa de la nueva unidad política. No hubo proclamación formal de la nueva unidad (como ocurrió con el Acta de Unión de 1707 por la que nació el Reino Unido de la Gran Bretaña), no se declaró la unión de ambas coronas (Castilla-Aragón) en una entidad superior.
- Con todo, a nadie se le escapaba esta nueva realidad, una unificación de hecho a través del ejército, la burocracia y el conjunto del aparato del Estado.
- También durante la guerra de Sucesión quedaron marcadas las rutas que iba a seguir la administración central: el nuevo eje de actuación de la autoridad estatal fueron las Secretarías de Despacho, origen de los ministros actuales, que todavía convivieron con los Consejos.
- Cambió el tradicional sistema polisindial, bien porque el campo temático de algunos consejos comenzó a ser ocupado por los correspondientes Secretarios de Despacho, bien por la pérdida de determinados territorios o la profunda mutación producida en su gobierno.
- Y se refuerza el absolutismo monárquico, a la manera francesa. En definitiva, el Setecientos permite hablar por primera vez de una verdadera Administración pública aunque sea en estado embrionario.

El Rey y la Corte-Casa Real

- El rey es la cúspide de la monarquía, el árbitro dictaminador, el vértice de la acción gubernamental. Como hemos visto, ideológicamente, el refuerzo de los poderes del rey fue la principal táctica política que la mayor parte de los reformistas apoyaron a veces incluso al margen de sus ideas políticas teóricas.
- Déspota ilustrado, la imagen del rey dieciochesco debía ser un rey-filósofo (amparador y promovedor políticamente de los nuevos aires de la Ilustración basados en el orden natural y la razón), un rey-soldado (jefe supremo de las fuerzas armadas), un rey-gobernante (dedicado en cuerpo y alma a conseguir la felicidad de sus súbditos), un rey-piadoso (perfecto católico, sabedor de que la mismísima Providencia lo había situado a la cabeza de la monarquía), un rey-padre y un rey-señor (acercamiento-alejamiento del pueblo), un rey-símbolo (mantenimiento de una cuidada etiqueta y un ceremonial estereotipado).
- Pero la figura del rey estaba muy influido por el círculo cortesano íntimo compuesto por la familia real (incluidas las reinas madres y las reinas consortes, como mucho veremos). Monogamia y multiprole característica. Mediana preparación de los monarcas y por lo general poco inclinados a gobernar y al despacho público y en su caso más por

lo exterior que por lo interior: dejaron buena parte del protagonismo gubernamental en manos de sus ministros, aunque les apoyaron en cuanto a la política reformista. Única excepción: Felipe II.

- La Casa Real cumplía diversas funciones: debía proveer al soberano de un marco adecuado en donde resaltar la majestad real (función simbólica, ligada estrechamente a la dinastía y sostenida por la tradición); este prestigio de la majestad real se comunicaba, en diferentes grados, a quienes servían de cerca al soberano y que, precisamente por su proximidad a la persona del rey, eran también los acreedores más próximos a la gracia real y beneficiarios de sus recompensas; constituía una gran bolsa de cargos, mercedes y pensiones en torno a la cual era posible fomentar fidelidades, concertar alianzas y aunar cientos de intereses contrapuestos, poniéndolos al servicio de la monarquía.

- El entramado de las casas reales constituía un hervidero de intereses creados, de alianzas sociales y familiares, de intrigas políticas, cuyo difícil equilibrio entraba en máxima tensión e inestabilidad con cada relevo gubernamental o con cada cambio de reinado. La Corte era el mundo de la alta política, de la influencia social, del reparto de rentas y de las conspiraciones de camarillas nobiliarias y funcionariales, amén de ser centro generador de modelos de comportamiento social y un verdadero espectáculo en el que la visualización plástica y ritualizada del poder era parte consustancial del mantenimiento del mismo.

- Mantenimiento teórico aunque modificación paulatina del viejo ceremonial hispano-borgoñón.

- Más que Casas hay que hablar de Casas Reales, ya que eran varias las casas o familias y departamentos: Casa del Rey, Casa de la Reina, Casa de la Reina/s viuda/s, sus respectivas Caballerizas, las Casas y Cuartos de los príncipes e infantes, la antigua Casa de Castilla y la Real Capilla, más la Junta de Obras y Bosques encargada del gobierno y de la administración de los sitios reales.

- Los cargos se dividían en jefaturas, subjefturas y cargos de cortejo (honoríficos). Los principales cargos eran: *Casa del Rey*: mayordomo mayor, mayordomos de semana, gentileshombres de boca y gentileshombres de la casa; *Cámara del Rey*: camarero mayor, sumiller de corps, gentileshombres de cámara, ayudas de cámara; *Caballerizas del Rey*: caballerizo y montero mayor, primer caballerizo, caballerizos; *Capilla Real*: capellán y limosnero mayor, sumilleres de cortina, capellanes de honor, confesores; *Casa de la Reina*: mayordomo mayor, mayordomos de semana; *Cámara de la Reina*: camarera mayor, guardas mayores, dueñas de honor, damas; Caballerizas de la Reina: caballerizo mayor, primer caballerizo, caballerizos; *Casas de los Príncipes e Infantes*: ayo, teniente de ayo, gentileshombres de la manga, ayudas de cámara.

Los Consejos

Del Consejo de Estado a la Junta Suprema de Estado

- Era el consejo más elevado de la jerarquía, englobaba la dirección conjunta de la Monarquía como un todo, y desde fines del siglo XVII se había convertido en un reducto de la alta aristocracia. Desde aquí se tomaban las directrices políticas que afectaban a toda la Monarquía. Era la esencia del gobierno.

- Felipe V, siguiendo el modelo y ejemplo francés, prescindió en la práctica de este consejo como organismo plenario y lo sustituyó por un Consejo de Despacho o de gabinete, una reunión informal de personas que gozaban de la confianza del monarca. El consejo conservó una existencia teórica pero parece que ni se reunía ni se otorgaban títulos de consejero más que de forma honoraria.

- Solían pertenecer a este nuevo consejo el embajador de Francia, el presidente del Consejo de Castilla, los presidentes de otros consejos o altos aristócratas con experiencia en los virreinos (muchos de ellos jefes de las facciones nobiliarias que se disputaban el poder desde los últimos años de Carlos II).
- Posiblemente, el auge de las Secretarías de Estado bajo la égida de Patiño (a partir de 1726) pudo motivar la práctica desaparición tanto del Consejo de Gabinete como del de Estado, aunque siguió manteniéndose formalmente como el primero de los consejos de la monarquía y el título de consejero de Estado conservó toda su importancia honorífica y se concedió para premiar altos servicios a la Corona.
- El Consejo de Estado no era un Consejo de Ministros en embrión por su falta de atribuciones ejecutivas. Su función era de consejo al monarca, de decisión, pero sus miembros no eran los jefes de los departamentos ministeriales. Los Secretarios de Estado podían o no formar parte del Consejo, aunque muchos de ellos lo fueran (Ensenada, Wall, Esquilache, Grimaldi, Ricla, Múzquiz, Gálvez, Roda, Floridablanca, etc.).
- Los vocales del Consejo no tenían número definido ni eran de forma automática los titulares de determinados cargos. Tendían a ser antiguos embajadores.
- Durante el reinado de Carlos III fue oscurecido por la realidad de las Juntas o reuniones de secretarios de estado, cada vez más importantes y que culminaron en 1787 con la formación de la *Junta Suprema de Estado* ("Suprema Junta Ordinaria y Perpetua de Estado"), a instancias de Floridablanca, la cual se reuniría semanalmente para tratar de coordinar los diversos asuntos de las siete secretarías de estado existentes.
- Esta Junta Suprema representaba la institucionalización de las reuniones ya existentes en los secretarios de Estado y de Despacho, significaba la consagración del poder de estos personajes como centro de la Administración, y puede considerarse el verdadero precedente del Consejo de Ministros. El Consejo de Estado seguiría como institución diferente, cuya convocatoria quedaba a la voluntad del monarca, aunque se preveía que los titulares consejeros de Estado más otros altos cargos de la administración civil y militar pudieran ser llamados a la Junta en casos de necesidad.
- El "Partido Aragonés" y su jefe, el conde de Aranda, quisieron volver a potenciar el Consejo de Estado junto a la figura del Primer Ministro ("Ministro confidente"), para atemperar la excesiva influencia de los Secretarios de Estado. De hecho, en 1792, con la caída de Floridablanca, se suprimió la Junta y se restableció el Consejo, aunque los Secretarios de Estado fueron aceptados como miembros natos de dicho consejo. El presidente sería el rey mismo y su dirección correspondería al consejero decano.
- Entre 1792 y 1834 el *Consejo de Estado* fue una más el organismo político más importante de la monarquía española, el centro máximo del sistema político. Pervivió mientras hubo monarca absoluto.

Los Consejos Territoriales y su supresión

- A resultas de la Guerra de Sucesión, desaparecieron los Consejos de Flandes, Italia y Aragón.
- El de *Flandes* fue creado en 1588, aunque sólo alcanzó unas ordenanzas precisas en 1700. En este año, el consejo se componía de un presidente-guardasellos, dos consejeros togados, consejeros de capa y espada, tesorero, secretario y demás personal de secretaría.
- En 1702, por presión de Luis XIV, se suprimió el de Madrid junto con sus colaterales en los propios Países Bajos (de Estado, Privado y Finanzas). Por tanto, su supresión fue previa a la pérdida efectiva de dichos territorios que se produjo en 1706.

- El de *Italia* se mantuvo durante el conflicto sucesorio a pesar de las pérdidas de Milán y Nápoles en 1707. Incluso momentáneamente se le atribuyó potestad sobre Cerdeña y Mallorca mientras éstas estaban en manos del austriaco. Precisamente hubo que repatriar y dar cabida en la administración castellana a los magistrados españoles procedentes de los tribunales italianos.
- Con todo, perdida Sicilia, desapareció el Consejo. No obstante, tanto el de Flandes como el de Italia renacieron pero en la Casa de Austria para dirigir los territorios recién adquiridos, y todavía con consejeros españoles, al menos hasta 1750.
- La supresión del *Consejo de Aragón* era consecuencia de nuevos rumbos centralistas y absolutistas que la misma guerra permitió implantar en la Península. En su etapa final se encontraba incluso encabezado por un castellano y compuesto por dos regentes por cada uno de los tres reinos, más consejeros de capa y espada, tesorero, protonotario y oficiales subalternos.
- A pesar de su indudable fidelidad a Felipe V, el Consejo de Aragón se opuso a la abolición de los fueros de 1707. Pero una vez que se decretó la uniformidad castellana, el consejo quedó vacío de contenido. Y se disolvió ese mismo año de 1707, destinando a algunos de sus miembros al Consejo de Castilla y a otros consejos (Italia, Indias, Hacienda, Órdenes). Sus funciones pasaron al de Castilla y al de Ordenes (la de Montesa). Con todo, siguió existiendo siempre una cierta especialización para los asuntos aragoneses dentro del nuevo y aumentado consejo.

El Supremo Consejo de Castilla

- No vio mermada ninguna de sus funciones, ni por los secretarios de despacho. Conservó su gran importancia administrativa y su relevante papel político.
- Consejo y *Cámara de Castilla*. La Cámara fue creada en 1588 como un pequeño grupo de consejeros que tenía entre sus atribuciones la de proponer al monarca los individuos que debía ocupar las plazas de la magistratura civil y de las dignidades eclesiásticas que dependían del Patronato Real. En 1598 el Consejo se dividió en cuatro salas: Gobierno, Justicia, Provincia y de Mil y quinientas (apelación en determinados pleitos).
- El Consejo Real y Supremo de Castilla era una institución política típica de Antiguo Régimen, y mezclaba funciones políticas, administrativas y judiciales. Era como un Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo a la vez. Por ello sus integrantes solían ser hombres de formación jurídica.
- A su frente estaba el *presidente o gobernador*, segunda magistratura de la Corona de Castilla (como tal presidía las Cortes), que tenían amplísimas atribuciones: la Cámara, el orden público de Madrid (a través de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, verdadera "quinta sala" del Consejo), la correspondencia con los magistrados territoriales y locales, etc. Era el protagonista de la famosa "consulta del viernes" en donde daba un informe escrito de los sucesos de la semana al monarca, y después incluso un informe oral secreto.
- *Consejeros* distribuidos en las cuatro salas. La de Gobierno gozaba de una amplia jurisdicción (supervisaba cuestiones eclesiásticas, de enseñanza, control de la nobleza, problemas económicos, disputas jurisdiccionales). Las demás hacían funciones de tribunal de apelación.
- *Fiscales* (3). Tenía derecho a iniciar los procedimientos y reunir los datos que más adelante debían ser juzgados por el pleno del tribunal (dictámenes fiscales). Era paso previo para ser consejero. Uno se dedicaba al territorio de la chancillería de Valladolid y audiencias de Galicia y Asturias, otro al de Granada y audiencias de Sevilla y Canarias y otro al de Aragón. Destacar el papel de Campomanes durante 21 años.

- Desde 1691 su plantilla quedó reducida a 20 jueces. Pero la más importante renovación vino de la mano de Macanaz en 1713, quien puso a su cabeza cinco presidentes (para limitar su poder) y potenció la figura del Fiscal General como la verdaderamente importante. Con todo, esta renovación duró lo que su mentor y en 1715 el consejo volvió a su antigua planta aunque aumentada a 25 en 1717.
- Funcionarios *subalternos*: secretarios (de Gracia y Justicia, del Real Patronato, de la Corona de Aragón), que contaban con oficiales mayores, más tesorero, contador de cámara, abogados, relatores, escribanos de cámara, receptores, procuradores, agentes de negocios, etc.
- Pugna entre colegiales y manteístas por los puestos del Consejo. También entre jesuitas y tomistas.
- La Constitución de 1812 supuso el fin del Consejo. Sus funciones judiciales pasaron al *Tribunal Supremo*, las consultivas a nuevo *Consejo de Estado* y las administrativas al nuevo *Ministerio de la Gobernación*. Rehecho y desecho, se suprimió definitivamente en 1834.

Los demás consejos: Indias, Hacienda, Guerra, Santa Cruzada, Órdenes, Inquisición

- *El Consejo de Indias* tenía encomendado el gobierno de la parte americana de la Monarquía (todos los ámbitos de la administración). Hubo un progresivo declive de las funciones de este consejo debido al auge paralelo del secretario de despacho del mismo ramo, y a otras remodelaciones internas que le fueron restando poder en aras de un ejercicio más "reservado" en manos del rey del mismo.
- Composición: presidente o gobernador, unos 20 consejeros y un gran canceller, título ostentado en el XVIII por los duques de Alba. También los fiscales (uno para Nueva España, otro para el Perú).
- Aparato burocrático: Secretaría (con dos secretarios), a su cargo oficiales mayores y el resto de oficiales menores, agentes fiscales, tesoreros, depositarios, relatores, abogados de pobres, cronistas, cosmógrafos, contadores, etc. En total, el personal del consejo pasó de 52 a 90 plazas.
- Rivalidad entre el mismo consejo y su contaduría, en proceso de emancipación de los organismos financieros.
- En 1773 el consejo se equiparó con el de Castilla al ser declarado de término. También fue aumentando la experiencia americana de sus miembros en esta segunda mitad.
- Este consejo perdió su razón de ser con la emancipación americana comenzada en 1810, aunque se mantuvo artificialmente hasta Isabel II.
- *El Consejo de Hacienda*, se vio afectado por el importante desarrollo institucional de la Superintendencia y Secretaría de Hacienda, amén de numerosas remodelaciones.
- Presidente o gobernador, gran canceller, ocho o nueve ministros de capa y espada, cinco oidores-togados para la Sala de Justicia, cuatro o cinco contadores mayores (Contaduría Mayor de Cuentas). Dualidad Consejo (funciones administrativas y judiciales)-Contaduría.
- Había más de 45 contadores distribuidos en diferentes contadurías. Contaduría de Valores y Entrada (ingresos fiscales); Distribución y Salida (pagos); Contaduría General del Servicio de Millones; etc. Al frente de cada una había un contador general con categoría de consejeros con voto en el consejo.
- Superposición al consejo de una serie de nuevas instituciones: la Superintendencia General de Hacienda, Direcciones Generales de Hacienda, etc.
- Reforma profunda en 1761: tres contadores generales, ocho consejeros de capa y espada, cinco ministros de la Contaduría Mayor, 30 contadores. En 1803 se varió de nuevo su planta y se le concedió como al de Castilla e Indias la condición de supremo,

con lo cual los consejeros tendrían su cargo como tope máximo a su carrera. La plantilla se fijó en un gobernador, diez togados, 11 consejeros de capa y espada, tres contadores generales, tres fiscales y dos secretarios. El Consejo se dividiría en las salas de Gobierno, Millones (incluidos los diputados de millones nombrados por las ciudades) y dos de Justicia; la Contaduría mayor quedaba reducida a 5 jueces. De esta forma llegó hasta 1834.

- *El Consejo de Guerra*, en coordinación con el de Estado. Tenía unos 20 vocales (diez consejeros natos, el propio ministro del ramo, el capitán más antiguo de la Guardia de Corps, el coronel más antiguo de los Reales Guardias de Infantería, los inspectores generales de Infantería, Caballería y Dragones, los comandantes generales de Artillería e Ingenieros y los inspectores generales de Marina y Milicias). También, un consejo compuesto por dos generales del ejército de Tierra, otros dos de Marina y Milicias, un intendente del Ejército y Marina, cuatro togados y dos fiscales.

- Simbiosis de la autoridad civil y eclesiástica: *Consejo de la Santa Cruzada* (administración de dicho impuesto y de las "tres gracias") fue suprimido en 1750 y transformado en una Comisaría General, con sus asesores, fiscal, contador y secretario, aunque la administración correspondía a la Superintendencia General de la Hacienda; el *Consejo de Órdenes* aumentó su jurisdicción al incorporársele la valenciana de Montesa, aunque no era consejo supremo; el *Consejo de la Inquisición* mantuvo su actividad de censura aunque a partir de Carlos III fue perdiendo autoridad como la misma institución que amparaba, la Inquisición (aunque repuntó en la lucha contra la Revolución Francesa).

Las Juntas

- De rango inferior a los Consejos, las Juntas constituían un elemento fundamental de la polisinodia española, aunque se las consideró siempre como una corrupción del sistema administrativo bien por su multiplicación bien por un designio político de dominar de esta forma los canales ordinarios de los consejos.

- Eran reuniones informales de consejeros y otros personajes para tratar cuestiones concretas de la administración o bien ámbitos concretos dentro del campo de atribuciones de un consejo o cuestiones que requerían la coordinación de varios consejos. En su mayoría, los miembros de las juntas lo eran ya de algún consejo o bien ocupaban cargos en la administración (no hubo nombramientos sólo para las juntas).

- Gran variedad de juntas. Las hubo que se crearon para solucionar un problema concreto y se disolvieron cuanto habían logrado su objetivo. Otras juntas cubrieron funciones permanentes que no se consideraban todavía de entidad suficiente para motivar la creación de un consejo.

- Juntas "intermitentes": las más usuales son las relacionadas con los graves apuros de la Hacienda ("Juntas de Medios"): bancarrota de 1739, apuros financieros ante los embates bélicos franceses a finales de siglo, confección del Catastro o Única contribución, abastos, tabacos, enajenaciones de obras pías.

- *Juntas estables*: Junta de Obras y Bosques (gestión del patrimonio real), Junta del Bureo (tribunal para juzgar causas del personal de la servidumbre regia), Junta de la Regalía de Aposento (observancia de privilegios que aseguraban a los cortesanos el alojamiento en determinadas casas de Madrid). Relacionadas con temas económicos: Junta de Incorporación (allegar recursos durante la Guerra de Sucesión a través de la incorporación de las jurisdicciones señoriales enajenadas), Junta de Baldíos (venta de tierras comunes). Otras: Junta de Sanidad, Junta de Correos y Postas. Política eclesiástica: Junta Apostólica (diferencias entre las Ordenes Militares y los prelados en

cuestión de diezmos y derechos de patronatos), Junta de la Inmaculada Concepción (sin comentarios).

- La más importante de todas las juntas fue la *Junta General de Comercio y Moneda* (creada ya en 1679, con muchos antecedentes para cuestiones comerciales y monetarias). A su frente estaba el secretario de Despacho de Hacienda, auxiliado por dos fiscales (para el comercio y la moneda) y una serie de vocales (consejeros de otros consejos y personas de reconocido prestigio en temas concretos). Amplió sus atribuciones al terreno de la industria, minas y dependencias de extranjeros. Se la quiso siempre reformar intentando quitarle su carácter judicial y administrativo y centrarla en convertirla en un departamento de asesoramiento económico, que trazara políticas económicas. Aunque su función se vio mermada por un mal frecuente: la creación de instituciones paralelas que pronto en lugar de reformar caían en los defectos anteriores. En 1832 sus atribuciones pasaron al ministerio de Fomento de la Riqueza del Reino.

La potenciación de las Secretarías de Despacho

- Si el entramado de Consejos y Juntas representaba la herencia más sobresaliente de la administración polisinodial de los Austrias, el camino del porvenir estaba en las instituciones unipersonales llamadas Secretarías de Estado o de Estado y Despacho, verdaderos antecedentes de los actuales ministerios (de hecho, el término "ministro" en el siglo XVIII se empezó a reservar para designar a estos altísimos cargos). Estos secretarios fueron el verdadero brazo burocrático-ejecutivo del monarca, y fueron las figuras claves de la vida política, marginando a los consejos.

- Aunque todavía hay mucha hostilidad a la idea de un "primer ministro" o presidente del Consejo de Ministros o del Gobierno. Y es que no había ni un consejo de ministros y todo el poder se debía concentrar en el monarca. No se podía consentir la acumulación de poder en una persona que no fuera el rey (lo cual sería corrupción política). De hecho, en el siglo XVIII ni siquiera hubo validos (al estilo del XVII) y no se llegó a institucionalizar un primer ministro aunque muchas veces se denunció la descoordinación que existía entre los diferentes ministerios.

- Los precedentes de estos Secretarios de Despacho los tenemos en los Secretarios de Estado de Carlos I y Felipe II, que realmente lo eran del Consejo de Estado. Pero el antecedente más inmediato es la figura del Secretario de Despacho Universal que aparece a partir de 1621. Felipe V encontró en 1700 a un secretario (el cual formó parte del Consejo Secreto de Gabinete), pero pronto se impuso la especialización y comenzó el proceso de subdivisión, siguiendo el modelo francés de especialización por temas.

- En 1705 se produjo el primer desgajamiento de los temas de Hacienda y Guerra (en manos del marqués de Grimaldi) de los relacionados con la Iglesia y la Administración de Justicia (marqués de la Mejorada).

- En 1714 Jean Orry y Melchor de Macanaz crean más secretarías: la de Hacienda (para el mismo Orry, que sería su Veedor General), la de Estado (asuntos extranjeros), la de Guerra, la de Marina e Indias y la de Justicia y Gobierno político. Más tarde, en 1717 la de Marina e Indias se unió a la de Guerra y el Despacho Universal quedó dividido en tres secretarías: 1) Estado, 2) Guerra y Marina y 3) Hacienda, Justicia y Gobierno político. En 1720 se vuelve a las cuatro: 1) Estado, 2) Guerra, Marina e Indias, 3) Hacienda, 4) Justicia. En 1721 se vuelven a separar Guerra de Marina e Indias quedando cinco secretarías, lo cual quedó así hasta las reformas liberales del XIX.

- El personal de estas secretarías no dejó de aumentar, llegándose a 94 oficiales a finales de siglo frente a los 31 de 1717.

- Hubo ministros que ocuparon simultáneamente dos o más secretarías, pero no hubo en adelante fusión orgánica de las instituciones. José Patiño llegó a acumular todas menos

Justicia. Campillo y Ensenada fueron ministros de Hacienda, Guerra, Marina e Indias. Esquilache lo fue de Hacienda y Guerra. Pero veámoslas cada una:

- *La primera Secretaría de Estado* (relaciones exteriores, "correspondencia con las Cortes extranjeras"). La ocuparon Grimaldo (1705-26), Ripperdá (1726), Juan de Orendain (1726-34), José Patiño (1734-36), Sebastián de la Cuadra (36-), Carvajal (-54), Ricardo Wall (54), Grimaldi (63-66), Floridablanca (76-92) (verdadero primer ministro de facto que consiguió elevar su secretaría de Estado al primer rango), Aranda y Godoy. Cuando comenzó a tomar forma el Consejo de Ministros (1823) recayó la presidencia en el secretario de Estado.

- *La Secretaría de Gracia y Justicia* (continuadora de la de Justicia y Gobierno político, y llamada así hasta 1931). Administración interior y sobre todo relaciones entre el Estado y la Iglesia. Dependía de ella todo lo relacionado con el Regio Patronato, nombramiento de dignidades eclesiásticas y política religiosa, el régimen de las universidades, la concesión de títulos de nobleza, la administración de los pósitos de cereales y la supervisión de la justicia con el nombramiento de los miembros de los Consejos (a excepción de los de Hacienda, Guerra e Indias que contaban con sus secretarías respectivas), de los jueces de las audiencias y de los corregidores de letras y alcaldes mayores. Requería cierto nivel de coordinación con la Cámara de Castilla que realizaba las propuestas en terna de los aspirantes a cargos civiles o religiosos.

- Ocupantes: marqués de la Mejorada (1705-14), Manuel de Vadillo y Velasco (14-17), José Rodrigo, marqués de la Compuesta (17-40), Villarias (40-48), marqués de Campo Villar (48-65), Manuel de Roda (65-83), Jovellanos (97-98), etc.

- *La Secretaría de Hacienda*. La dirección de hacienda permaneció durante un cierto tiempo unida a otras secretarías (Justicia, Guerra) y se mantuvo, también, la distinción institucional aunque no personal con la Superintendencia de Hacienda. El cargo de superintendente general de la Real Hacienda (de inspiración francesa) había aparecido en 1687 y se le fueron aplicando las rentas generales o aduaneras y fue englobando el conjunto de ingresos fiscales a medida que cesaron los arrendamientos y se aplicó el sistema de administración directa por la Real Hacienda.

- De hecho, los cargos de Secretaría y Superintendencia confluían en una misma persona junto con la Presidencia del Consejo de Hacienda, la Dirección de las Casas de Moneda y la Presidencia de la Juntas de Comercio, de Juros y de Tabaco. Aunque en 1795 se fusionaron definitivamente la Secretaría y la Superintendencia.

- Relacionados con esta secretaría: Campoflorido, Patiño, Campillo, Ensenada, Esquilache, Múzquiz, López de Lerena, Gardoqui, etc.

- *La Secretaría de Guerra*. En principio paralela a la de Hacienda y a la de Estado, comenzó teniendo a su frente a burócratas e intendentes, para terminar en la segunda mitad de siglo comandada por altos militares.

- *La Secretaría de Marina e Indias*. También fundida en su origen con las de Gracia y Justicia, Hacienda y Guerra. El primer gran secretario fue José Patiño (1726), que acumuló otras secretarías (como después lo harían Campillo y Ensenada), que se ocupó de la defensa del comercio hispanoamericano contra las pretensiones inglesas y francesas. Tras Ensenada (1754) se dividieron Marina e Indias en dos departamentos aunque casi siempre siguieron bajo el mismo titular 21 años (Julián de Arriaga). A su muerte surgió efectivamente la separación en 1776. Incluso en 1787 la de Indias se

subdividió en Gracia y Justicia y en Guerra, Comercio y Navegación. En 1790 se suprimieron los de Indias y sus competencias se distribuyeron en las demás secretarías (Estado, Justicia, Hacienda, Guerra, Marina) que tuvieron que crear departamentos especiales.

El nuevo régimen uniformado de la Administración Territorial-Provincial.

- Continuidades en la Corona de Castilla, modificaciones en la de Aragón ("Nueva Planta"). Finalizó la tradicional configuración agregativa de la monarquía hispana y las comunidades territoriales específicas ya no tendrían ningún poder propio: España se configuraría como un mapa unitario que quedaba formalmente dividido, para un gobierno más funcional, en *provincias*.
- Los principios sobre los que se basó el nuevo sistema de gobierno fueron los de una adaptación indiscriminada de los modelos administrativos y fiscales castellanos, pero en la realidad se procedió a implantar una versión modificada de aquellos que, conservando los principios de centralismo y absolutismo permitieran introducir las reformas que no había sido posible establecer en Castilla.
- Después de la Nueva Planta ambas Coronas presentan una organización territorial bastante uniforme basada en un mismo tipo de instituciones: corregimientos, intendencias y audiencias.
- En Castilla aumentaron las provincias, se crearon nuevas audiencias y se generalizó la figura del intendente como cabeza de la administración gubernativa y fiscal al frente de las provincias, pero sin suplantar las atribuciones políticas y administrativas que conservaban los tribunales y los mandos militares.
- Navarra y las Vascongadas conservaron su autonomía tradicional, lo cual contrastaba con la pérdida de la aragonesa. Aunque hubo un soterrado proceso de erosión contra dicha autonomía en aras a una mayor uniformidad y centralización del Estado.

La "Nueva Planta" en la Corona de Aragón.

- La Corona de Aragón experimentó como consecuencia de la Guerra de Sucesión una radical mutación de su sistema político. Asimilación de aquellos reinos a los principios básicos de la administración castellana (tal y como se quiso en 1621).
- La Nueva Planta fue un proceso que vino a suponer el fin de las libertades políticas aragonesas y de sus prerrogativas judiciales, así como un intento de acabar con sus diferencias lingüísticas y culturales.
- La vía para este cambio fue la de la abolición de los fueros. Se pensaba que había sido el mismo sistema político de los fueros había sido la raíz de la rebelión y por tanto se pensó en modificarlos totalmente. El 29 de junio de 1707 se promulgó el drástico decreto de abolición de los fueros de Aragón y Valencia (ocupados estos reinos por las tropas borbónicas). El decreto hacía gala de una concepción absoluta de la Monarquía al considerar que las leyes de los reinos habían sido una concesión graciosa de los soberanos y no el fruto de un pacto entre Cortes y monarcas. De todos modos, se presentaba dicha derogación como castigo por la rebelión, en virtud del "justo derecho de conquista".
- Se declaró una identificación absoluta con los módulos administrativos de Castilla: "reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el Universo".
- Quedaba expresamente abolido el privilegio de extranjería, es decir, la obligación hasta entonces existente de que los funcionarios reales fueran naturales de los reinos, lo

cual iba a permitir premiar a los castellanos por su fidelidad, al paso que se prometía a aragoneses y valencianos una reciprocidad que no se dio en la práctica.

- Sólo en un punto respetaba el decreto la situación anterior: en las relaciones jurisdiccionales Iglesia-Estado, pues en este sentido era más favorable la práctica aragonesa.

- En una primera etapa se establecieron sendas Chancillerías en Aragón y Valencia, escogiendo a sus magistrados mitad entre los naturales (los que habían sido felipistas), mitad miembros de la judicatura castellana (aunque pronto tuvieron la mayoría). En tiempos todavía de guerra, la jurisdicción de estos tribunales topó con la de las Capitanías Generales (jueces militares), lo cual las redujo mucho a la inoperancia en estos primeros momentos, así como la imposibilidad de establecer en plena postguerra un sistema fiscal tan complejo -y criticado- como el castellano.

- El cambio de régimen político también se llevó a nivel municipal. Los antiguos consejos municipales fueron suprimidos y en su lugar se constituyeron "ayuntamientos de regidores" según el modelo castellano. A la cabeza de cada municipio importante estaba el corregidor (entonces comandantes militares), y el corregimiento sustituyó a las circunscripciones tradicionales.

- Se produjeron algunas variaciones en orden a dulcificar el drástico esquema de 1707 en 1710-1711, a instancias de la dura situación de la guerra (recuperación austracista de los fueros aragoneses). Cuando a partir de 1711 se recuperó la situación para el Borbón no se volvió sin más a la situación de 1707. Se intentaron limar las tensiones entre gobernantes militares y civiles uniendo la autoridad del capitán general y la de la Audiencia (ya no chancillería) con la institución del Real Acuerdo. En Aragón, la situación de la Audiencia quedó estabilizada en el curso del mismo año con la creación de una segunda sala y el establecimiento del modelo de Sevilla. Se restauró además el derecho civil aragonés, aunque las causas criminales seguirían sujetas al derecho castellano. Lo que no se restauró jamás fue el derecho civil valenciano.

- En 1711 apareció otra figura de gran trascendencia: los intendentes y superintendentes. Los intendentes se implantaron sobre todo en aquellas provincias que contaban en aquel momento con un fuerte contingente de tropas, por ser fronterizas o ser en aquellos momentos zonas de guerra. Ya desde 1707 se habían encargado de los impuestos los hombres de la administración militar (comisarios, ordenadores, tesoreros de guerra). Los intendentes dependían del gobernador del Consejo de Castilla.

- Entre 1711 y 1716 se produjo una asimilación de la Chancillería de Valencia al modelo castellano, no sin numerosos choques entre la autoridad civil y militar. En 1714 se nombró por primera vez un capitán general con todos los requisitos legales y al mismo tiempo recibió la Chancillería un nuevo presidente togado, utilizando el modelo de Granada. De todas formas el capitán general siempre pretendía reducir a la Chancillería al ámbito meramente judicial quitándole su faceta de gobierno. Finalmente en 1716 se redujo a la chancillería a la categoría de Audiencia (como se hizo en Aragón en 1711) bajo la presidencia del capitán general.

- Los últimos en adoptar la Nueva Planta fueron Cataluña y Mallorca, en enero de 1716. En vez de una radical imposición de los modelos castellanos se abrió un paréntesis de reflexión por parte del Gobierno Central (Consejo de Castilla), siendo gobernados esos territorios momentáneamente por una Junta Suprema de Justicia y Gobierno en lo civil. De todas formas fueron abolidas aquellas instituciones que siempre habían limitado el poder real: la Generalidad, el Consejo del Ciento de la Ciudad de Barcelona. Tras estudiar varios informes sobre la situación, se optó por la conservación del derecho civil catalán en todo aquello que no obstaculizara el absolutismo regio.

- Se implantaba una Audiencia en Cataluña. En la cumbre del poder provincial se hallaba la conjunción del poder militar -el capitán general- y el letrado - la Real Audiencia-, o, si se quiere, la presidencia de aquel sobre ésta según el modelo aragonés de 1711. Se conservaba el derecho civil y el procedimiento judicial catalanes pero se introducía el castellano como idioma oficial.

- Se daban así mismo las normas fundamentales para la organización municipal, fijando el número y denominación de los miembros de los nuevos ayuntamientos. Se suprimían todos los cargos preexistentes que no fueran confirmados por el real decreto, se proclamaba solemnemente el fin del derecho de extranjería y se prohibía cualquier reunión de gente armada. Aunque todavía quedarían muchas cosas por perfilar.

- El sistema municipal nuevo se fue implantando con muchas vacilaciones. En general se limitó la autonomía de los municipios aunque se aplicaron fórmulas de gobierno diferentes, desde las castellanas a otras mixtas. Con todo, los nuevos munícipes debían el cargo no a un sistema de elección o sorteo (insaculación) sino a la designación por la autoridad. En Barcelona, por fin, se establecieron 24 regidores; en las demás 8, cuya designación se reservaba el monarca. En 1718 se perfilaron más los municipios: presidencia de un corregidor o alcalde mayor (nombrados por la Cámara de Castilla a propuesta de la Audiencia). En los municipios pequeños los regidores serían temporales y nombrados por la misma Audiencia. El sistema consolidó nuevas oligarquías que se aristocratizaron.

- El primer intendente en Cataluña fue José Patiño en 1713, verdadero organismo piloto. Este intendente pasó a hacerse cargo de los antiguos ingresos de la Generalidad (impuestos aduaneros y sobre circulación de mercancías) y del patrimonio real, confiscaciones de bienes austracistas, etc. Planificó el nuevo impuesto del Catastro (1716), más rentable que el aragonés y valenciano. El intendente se encargó de la hacienda, pues, del nuevo sistema fiscal y el aprovisionamiento del ejército.

- Mallorca fue la última en reducirse a la Nueva Planta. Audiencia presidida por un Capitán General, aunque menos numerosa y compleja que las de la Península. El Gran i General Consell quedó disuelto. Aparecieron los regidores vitalicios al estilo castellano. Incluso la capital cambió su nombre de Ciutat de Mallorca por el de Palma de Mallorca. Se conservó el derecho civil así como el tribunal del Consulado del Mar (como se hizo en Cataluña).

- Las líneas fundamentales del nuevo sistema político-administrativo quedan de la siguiente manera:

Los Capitanes Generales. El gobierno de los reinos aragoneses se confió a un difícil equilibrio entre la autoridad personal de un máximo jefe militar y la autoridad colectiva de un tribunal, la Real Audiencia. Diarquía o régimen virreino-senatorial. Con todo, la balanza se inclinó en favor de la autoridad militar en los primeros momentos, que llegó a ser el sucesor de la anterior figura virreinal.

- Desde 1711 el Capitán General de Aragón tenía el gobierno político, económico y gubernativo, con la presidencia del tribunal y el encargo de vigilar a los jueces y ministros. En Valencia se siguió este modelo en 1716, y así mismo en Cataluña y Mallorca. De todas formas el comandante militar no tenía poderes en materia de justicia y los compartía con la Audiencia en materia de gobierno (uno y otro formaban el "Real Acuerdo").

- Tanto a nivel institucional como a nivel individual el personalismo latente de los capitanes generales se impuso. El poder real sostuvo a estos jefes militares.

- Tuvieron frecuentes roces con los magistrados. Más complejas fueron las dificultades planteadas por las ausencias o interinidades del capitán general y las pretensiones de su

sustituto de ejercer la presidencia del Acuerdo. Siempre fue difícil en el plano administrativo hacer coexistir armónicamente las dos condiciones de capitán general y de gobernador general de la provincia.

- Solían pertenecer a la aristocracia pero se definían por su dedicación profesional a la carrera de las armas. Ostentaban títulos de nobleza y disfrutaban de dignidades de las Ordenes Militares. Incluso había muchos extranjeros, a tenor de la composición del ejército borbónico: italianos, belgas, franceses o irlandeses (en Valencia el 75% hasta 1789). Duración del mandato no determinada aunque cada vez más estable (media 6-10 años), salvo en circunstancias bélicas (principios y finales de siglo).

Las Chancillerías-Audiencias. Las Audiencias de los reinos de la Corona de Aragón respondían a un modelo único (castellanizante) con circunstancias regionales. Aparte de estar presidida por el Capitán General, al frente del tribunal, como su cabeza civil, se hallaba el llamado regente, el cual se solía escoger entre magistrados de otro tribunal, pues se creía que el excesivo trato y familiaridad disminuirían su autoridad si se nombraba a un juez del mismo tribunal.

- Los tribunales se dividían en salas civiles y criminales con jueces a su frente (2 y 1 con 5 jueces cada una en Cataluña, 2 y 1 en Aragón y Valencia con 4, 5 jueces para Mallorca para todo). Había también fiscales, uno por sala. Para completar la plantilla de ministros superiores también había a la manera castellana un alguacil mayor (dignidad ejercida por algún noble con duración vitalicia) y un teniente de chanciller del sello mayor.

- La labor burocrática recaía en los escribanos de cámara, uno de los cuales era Secretario del Real Acuerdo, función de gran importancia política. También había relatores, procuradores, abogados de pobres, alguaciles y porteros.

- Introducción de magistrados castellanos como prueba palpable del cambio de régimen político. Los regentes y fiscales solían ser castellanos, y entre los jueces también eran mayoría (jueces "nacionales" o naturales el 20-25% en Valencia, 30 en Cataluña, 40 en Mallorca, 50 en Aragón). La mayoría de los magistrados eran colegiales mayores, abogados, excorregidores o exalcaldes mayores, catedráticos no colegiales, etc. A muchos se les recompensó su apoyo a la causa felipista.

Las Superintendencias. Un intendente por cada reino. Llevó a cabo cada intendencia una labor de revisión y reajuste del aparato fiscal. El de Cataluña (el Catastro) sería incluso, como experiencia piloto, exportado a Castilla. Se convirtió en el mayor poder financiero al unir las atribuciones de los organismos reales y forales.

- Pero además, el intendente lo era también del ejército, y debía controlar la política de fortificaciones y construcción de cuarteles y de industria militar, construcción de navíos de guerra, firma de contratos de suministros militares, hospitales militares, pertrechos, reclutamiento y jurisdicción marítima, etc. Como superintendente de Policía y Justicia le competía la dirección de la política de abastos y el estímulo de la actividad comercial.

- Los intendentes tenían dependencia directa con los secretarios de Despacho de Hacienda y Guerra. Constituían la segunda autoridad después del capitán general, por encima del regente de la Audiencia.

- En Aragón y Valencia los intendentes también eran corregidores de las capitales del reino.

Los Corregidores eran gobernadores militares y políticos subordinados a la vez al mando militar y al Consejo de Castilla. Casi todos los corregimientos fueron militares y sólo algunos pocos se consideraron "de letras" (para togados). El decreto de Nueva Planta delimitó 12 corregimientos que representaron una simplificación de las circunscripciones preexistentes, las veguerías.

La División-Administración Territorial en Castilla

- Después de la Nueva Planta, la monarquía española ofrecía un mayor aspecto de uniformidad territorial. Existían audiencias y corregimientos amén de provincias (con una función básicamente fiscal y una larga tradición castellana, jurisdicción de las ciudades de voto en Cortes). En Aragón los límites de las audiencias y las intendencias coincidían con los de los antiguos reinos; en Castilla no existía concordancia perfecta entre los títulos de los diversos reinos y la jurisdicción de las audiencias y la existencia de provincias encabezadas por intendentes.
- El reino de Galicia formaba una entidad administrativa bien delimitada por su Audiencia y su capitán general. Disponía así mismo de una Junta compuesta por representantes de las siete ciudades cabeza de otras tantas provincias en que se subdividía el reino: Santiago, Orense, Lugo, Mondoñedo, Betanzos, Coruña y Tuy.
- Existía también una Junta General en el principado de Asturias que no disponía de voto en Cortes, puesto que es le consideraba representada por León. No obstante, la Junta dotaba a Asturias de un elevado grado de autogobierno.
- En 1718 se constituyó la nueva provincia de La Mancha, por subdivisión de Toledo, con lo que el total de provincias de Castilla se elevó a 22. Sobre éstas pesaba el conjunto de impuestos conocido con el nombre de "rentas provinciales" cuyo equivalente se consideraban los impuestos establecidos por Felipe V en la Corona de Aragón. Ambos conjuntos territoriales formaban un sólo ámbito aduanero sometido al pago de las "rentas generales". - En cambio, Navarra y el País Vasco constituían "provincias exentas", y gozaban de una amplia autonomía administrativa. En 1799 se procedió a la creación de seis provincias marítimas.
- Desde el punto de vista de la administración judicial, con la inherente carga administrativa que este concepto tenía durante el A. R., el territorio de la Monarquía Española se dividía en una serie de tribunales llamados comúnmente Audiencias. Ya nos hemos referido a las Audiencias de la Corona de Aragón que formaban el Real Acuerdo con los respectivos capitanes generales. También la Corona de Castilla contaba con su red de tribunales, los más antiguos e importantes radicados en Valladolid y Granada (con el nombre especial de Chancillerías). Seguían a éstas las Audiencias de Galicia (creada por los RRCC), Sevilla y Canarias (siglo XVI), más las nuevas del siglo XVIII creadas en Asturias y Extremadura. Aunque creadas en diferentes tiempos, el funcionamiento de estas instituciones tendió a homogeneizarse.

Capitanías Generales. El vértice político y militar territorial recayó durante toda la centuria en esta figura. Once fueron las capitanías: Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Málaga, Badajoz, Zamora, La Coruña, Asturias, Palma de Mallorca, Valencia, Barcelona y Zaragoza. El capitán general era representante del rey, gobernador político y jefe militar de su territorio: era la personificación territorial del poder absoluto del rey. Detentaba también la cabeza de las chancillerías e intendencias.

Las Chancillerías de Valladolid y Granada. En 1765 se publicó una recopilación de las ordenanzas de Valladolid.

- Tenía un presidente civil, y en el XVIII tendió a no ser eclesiástico, aunque en 1800 se generalizó en Castilla la presidencia de todas las audiencias por los capitanes generales. Durante el siglo este presidente solía ser regentes de otras audiencias, alcaldes de Casa y Corte, colegiales mayores, etc., ascendiendo después al Consejo de Castilla.
- En las Chancillerías había de 16 a 23 jueces civiles divididos en 4 salas, cuatro alcaldes del crimen y dos fiscales. También había unos jueces especiales, los alcaldes de Hijosdalgo, que juzgaban las causas y procesos relativos a cuestiones de hidalguía,

aunque en 1771 pasaron a ser alcaldes del crimen también. La de Valladolid contaba con otro juez especial, el Juez mayor de Vizcaya, el cual juzgaba en apelación las causas de aquellos territorios forales. Completaba el personal de la chancillería toda la red de escribanos (de Cámara, del Crimen, de Provincia y de Hijosdalgo), relatores, procuradores, agentes de pleito, receptores, porteros, etc.

- Los magistrados de las chancillerías tenían facilidad de ascenso en la administración: a regentes de audiencias, a la Sala de Alcaldes, a los Consejos, etc. Predominaban los colegiales mayores y eran frecuentes los títulos de nobleza y los catedráticos de universidad.

- Hacia final de siglo menudearon las críticas ante la desmesurada extensión territorial de las Chancillerías, sobre todo la de Granada (a la que tenían que ir, v. gr. los de Cuenca). Pero aunque sufrieron algunas desmembraciones a favor de las Audiencias, este problema siguió hasta el XIX.

Las Audiencias. La cabeza civil de este tipo de tribunal era un regente (cargo establecido en 1726). El número de jueces era variable según su labor e importancia. No existía diferenciación entre jueces civiles y militares pues unos y otros respondían al título de "alcaldes mayores". Era un típico cargo de entrada en la administración de justicia (sólo 1 de cada 13 jueces procedían de otras audiencias, 3 de cada 5 salían del tribunal con ascensos, 10 de cada 100 se terminaban colocando en los Consejos).

- La de Galicia fue la más antigua después de la vallisoletana, y no fue únicamente un tribunal sino que actuó como una efectiva institución de gobierno: al frente de ella estaba un capitán general. Radicaba en La Coruña.

- La de Sevilla (fundada por Carlos V, con jurisdicción sobre Sevilla ciudad, Carmona y sus tierras respectivas) tuvo durante el XVIII un regente, ocho oidores, cuatro alcaldes del crimen y un fiscal. En 1790 se amplió su jurisdicción (a costa de la chancillería granadina) a los dos reinos o provincias sevillanas de Huelva y Cádiz más la de Córdoba. En 1798 se formó una segunda sala civil.

- La de Canarias (teóricamente subordinada a la de Sevilla) se hallaba presidida por un capitán general y menos jueces que en los casos anteriores. No era muy apreciada por la distancia.

- La de Asturias se creó en 1717, con sede en Oviedo. Desde los RRCC el principado de Asturias era gobernado por un corregidor, y en el ámbito judicial dependía de Valladolid. Desde Felipe IV el gobierno de Asturias se encomendó con el título de corregidor o gobernador a un magistrado de la chancillería vallisoletana. En 1708 los corregidores letrados fueron sustituidos por comandantes militares. En el 1717 se crea por fin la audiencia, creándose un nuevo centro de poder que chocó con la oposición de la nobleza, concejos y Junta General del Principado.

- Se compuso de un regente, cuatro oidores (alcaldes mayores) y un fiscal, amén de dos relatores, dos escribanos y otros subalternos. De los dos escribanos de cámara uno de ellos era llamado del Acuerdo y el otro del Gobierno. Se quería que no fuesen naturales de Asturias el alguacil mayor, los escribanos y los relatores. Esta audiencia se surtió en principio de magistrados de Valladolid y de corregidores viejocastellanos, aunque muy pronto hubo una generosa participación asturiana merced a su facilidad de la nobleza de acceder a los colegios mayores.

- En Asturias no había capitán general ni intendente que contrapesaran la autoridad del regente de la audiencia, quien ejercía también las funciones de capitán de guerra o de jefe militar del principado. En 1805 se creó una Comandancia Militar para el norte de la Península desde la frontera de Galicia hasta Vizcaya: la actual provincia de Santander

fue segregada de la jurisdicción de la Chancillería de Valladolid y unida a la de la Audiencia de Asturias.

- La de Extremadura se fundó ya en 1790. Desde 1711 empezó a configurarse la provincia de Extremadura con la creación de una intendencia, cuya capitalidad se concedió primero a Mérida y luego a Badajoz como plaza fuerte más cercana a Portugal (carácter militar de Extremadura).

- La ampliación del territorio de Sevilla desgajaba literalmente el territorio extremeño de su jurisdicción granadina. Por tanto se fundó una nueva audiencia con sede en Cáceres, con pocos oidores y alcaldes del crimen.

- Las audiencias constituían vías de acceso a los superiores consejos de la Corte, a través de caminos intermedios: paso de una audiencia a otra de mayor categoría o a una chancillería; ascenso a regente de un tribunal; ascenso a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte; ascenso directo a algún consejo.

- Para la presidencia de los tribunales se tenía en cuenta no sólo la preparación jurídica sino muy especialmente las dotes de mando, y se procuraba que el jefe de los magistrados no procediera de las salas del mismo tribunal.

Las Intendencias. Mientras que audiencias y chancillerías son signos de continuidad y de imbricación entre justicia y gobierno, los intendentes fueron los encargados de potenciar los factores más innovadores en la administración pública del siglo XVIII, sobre todo por su carácter ejecutivo, aunque tampoco estaban exentos de las adherencias jurisdiccionales puesto que actuaban como jueces en cuestiones de rentas.

- Figura de inspiración francesa, fue ocupada por hombres de confianza de los gobernantes, conocidos regalistas, altamente imbuidos de la precisa regeneración de la patria común, los intendentes fueron el verdadero brazo ejecutor de la reforma ilustrada.

- Atribuciones: justicia, policía, hacienda y guerra. Verdaderos delegados territoriales del gobierno real. Recaudación de impuestos, fomento económico y social de la provincia, autoridades encargadas de auxiliar en lo militar y de efectuar la ingrata tarea de la recluta.

- Se introdujeron primero en Aragón (1711) y después en Castilla (1714). En Castilla su figura se interfirió constantemente con la de corregidor lo que llevaba a una identificación de funciones entre ambos dignatarios.

- El nuevo cargo se reestructuró ampliamente en 1718 y en 1749. En 1718 se confirmó el carácter cuasi militar de los intendentes pero al mismo tiempo se les confiaba atribuciones más amplias en la sociedad civil. Se intentó delimitar claramente su función con respecto a los corregidores salvo en aquellas plazas de indudable valor estratégico en donde se fundían ambas figuras: Barcelona, Cádiz, Mérida, Pamplona y Santa Cruz de Tenerife.

- Como corregidor, el intendente debía asegurar la recta administración de la justicia municipal. Como hombre de hacienda dirigía la recaudación de impuestos y el conjunto del engranaje fiscal. Bajo el concepto de intendente de "policía" se le encomendaban funciones muy diversas de promoción económica (fomento, como la formación de censos de población, desarrollo de la agricultura, ganadería e industria, cuidado de la red de comunicaciones), cuestiones de sanidad y urbanismo, etc. También -por supuesto- dentro de este gobierno político y económico estaba el abastecimiento y el orden público.

- Por lo demás, los intendentes dependerían del Consejo de Guerra y Hacienda, por lo que toparon con la enemistad del Consejo de Castilla y de las Audiencias, así como la presión y agresividad de los corregidores. De hecho, en 1721 se suprimieron los

intendentes de provincia (los establecidos en aquellas provincias en que no hubiera tropas). En el 1722 se les privó también de algunas de sus atribuciones judiciales, quedando en pie sólo 9 intendencias (las cuatro de la Corona de Aragón, más la de Sevilla, Badajoz, Salamanca, Galicia y Pamplona). En 1724 quedaron definitivamente extinguidas las intendencias de provincia, reducidas a superintendencias agregadas a corregimientos.

- Muchos intendentes pasaron después a ocupar plazas de secretarios de Despacho (Patiño, Ensenada, Campillo).

- En 1749 tenemos una generalización del régimen provincial de los intendentes a toda España, precedido por el proceso de administración directa de las rentas provinciales castellanas en la Superintendencia General de Hacienda. Se promulgan nuevas ordenanzas.

- El intendente sería un hombre de Hacienda y Guerra, encargado del control de las rentas reales y de los suministros a las tropas, y un hombre de Policía y Justicia a quien se le encomendaban funciones importantes como la de conservar la paz y velar por la recta administración de justicia, vigilar los arbitrios o impuestos municipales, controlar las actividades de los escribanos o reprimir el vagabundaje. Entre las funciones de policía se contaban la protección de la industria, la ganadería, los bosques, los regadíos y la cría de caballos, así como la confección de mapas y la realización periódica de estadísticas sobre la producción. Correspondía al intendente el privativo conocimiento en el fomento de fábricas como subdelegado de la Junta General de Comercio. Control de posadas y caminos.

- Punto básico de la ordenación de 1749 era la unión de las intendencias con el corregimiento de las capitales de la provincia. A pesar de tratarse de un cargo de nueva creación el intendente conservaba sus funciones judiciales como magistrado privativo en cuestiones de rentas.

- Siguieron las tensiones con las audiencias por la dificultad de delimitar correctamente las atribuciones de justicia y gobierno de cada uno. También con los corregidores (dualidad de funciones).

- En 1766 se separaron de nuevo los intendentes y los corregidores. Los segundos debían ser letrados mientras que los primeros debían limitarse a las cuestiones de Hacienda y Guerra (repartimiento y cobro de contribuciones, vigilancia de los funcionarios de rentas, procesos relativos a las indicadas materias, alojamiento, pago, armamento y vestido del Ejército, etc.). Con todo, en 1802 se volvieron a unir ambos cargos e instituciones.

- No dejaron de acumularse funciones sobre la persona de los intendentes: jueces protectores de las compañías privilegiadas de comercio y fábricas, subdelegados de la Junta General de Comercio y Moneda, presidentes de las Juntas Particulares donde las hubiese, asuntos de Marina (tala de árboles), supervisión de las haciendas municipales en las contadurías provinciales dependientes de la Contaduría General de Propios y Arbitrios, etc.

- Las intendencias se dividieron en las de Ejército y Provincia. Dentro de las intendencias de provincia, había un total de 18 que a partir de 1799 se dividieron en primera clase (7), segunda clase (6) y tercera (5); dependían de Hacienda (los intendentes eran la cabeza de una jerarquía de funcionarios de hacienda compuesta por el comisario ordenador, el comisario de guerra y el tesorero). Las intendencias de Ejército eran cuatro y tenían graduación de mariscal de campo: Sevilla, Badajoz, Zamora y Galicia; dependían de Guerra y de Hacienda.

- Los intendentes descendían de la propia administración de Guerra y Hacienda, provenían de entre los corregidores, de los comisarios de guerra, etc. Sociológicamente de la hidalguía o pequeña nobleza. Estaban en el cargo unos 10 años.

Las provincias exentas. El reino de Navarra (reino propio) y los señoríos y provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava (vinculados a la Corona de Castilla) constituían cuatro entidades perfectamente independientes unas de otras y diferentes a todas las demás.

- Sus diferencias se concretaban en dos puntos: 1) La existencia de organismos representativos de los súbditos que limitaban y controlaban el ejercicio de la autoridad real (Cortes en Navarra y Juntas en las Provincias Vascas). 2) Fruto de la autonomía administrativa era el peculiar sistema fiscal, votado por las mismas instituciones y muy distinto de las "rentas provinciales" castellanas y de sus "equivalentes" en la Corona de Aragón. Conservación, además, de la línea aduanera entre aquellos territorios y Castilla así como también entre Navarra y las Vascongadas. Eran, por tanto, provincias exentas.

- A lo largo del siglo XVIII las instituciones vasco-navarras fueron objeto de un proceso de erosión por parte de la administración estatal. Menudearon las críticas a la anomalía que representaba la conservación de los fueros al tiempo que los vascos elaboraron una teoría histórica y política en defensa de sus propias instituciones. El Estado siguió una política de tener a los puertos vascos excluidos de los beneficios del comercio colonial. Su presión aumentó en los años finales del siglo a tenor de sus crecientes necesidades hacendísticas, aunque el entramado político navarro-vasco se mantuvo vivo hasta José Bonaparte, el cual abolió definitivamente las aduanas vascas.

- Navarra estaba incorporada a la Corona de Castilla aunque conservaba los elementos esenciales de su sistema político. El monarca se hallaba representado por un virrey (casi siempre un aristócrata castellano o un militar. Existía también un Consejo de Navarra con funciones judiciales (como una Audiencia) aunque también actuaba en lo político, que dependía del Consejo de Castilla. Navarra también conservaba sus Cortes que celebraron regularmente sesiones a lo largo del siglo (hasta 1828), y que se componían de los clásicos brazos eclesiástico, nobiliario o militar y el real (representantes de 37 poblaciones). También conservaba su Diputación del Reino. Esto es, Navarra conservó todas sus instituciones hasta las guerras carlistas.

- La ofensiva centralista arreció en el mandato de Godoy por las difíciles circunstancias bélicas y económicas del momento. Se atacó duramente a las inmunidades fiscales y los medios de reclutamiento.

- El señorío de Vizcaya era el más importante de los vascos (identificados en general como vizcaínos). Su sistema foral se basaba en la limitación de los derechos del soberano por la legislación foral y la existencia de sus propias instituciones representativas (aunque nunca democráticas) que eran las Juntas del Señorío. Había una Diputación de la Junta General muy oligarquizada. El rey, como señor de la tierra, nombraba un corregidor trienal (casi siempre un magistrado de la chancillería de Valladolid) que debía gobernar el señorío de acuerdo con los fueros y que tenía tenientes en cada una de las partes del señorío: la Tierra Llana, las Villas, las Encartaciones y el Duranguesado. El gobierno del señorío se hallaba en las manos del "Regimiento Particular" o Diputación General, compuesta bajo la presidencia del corregidor por los diputados y síndicos. Por lo demás, el sistema fiscal era medievalizante y 4 veces inferior al castellano.

- Vizcaya vivió dos momentos de grave tensión política cuando los avances del Estado central consentidos por las instituciones del señorío dieron lugar a alzamientos populares: la *Matxinada* de 1718 (respuesta a la decisión estatal de suprimir la

autonomía aduanera) y la *Zamacolada* de 1804 (contra el establecimiento de una milicia permanente, que terminó con la ocupación militar del señorío y el establecimiento de una comandancia militar).

- La provincia de Guipúzcoa se regía por medio de la Hermandad que representaba a 63 villas. El soberano se hallaba representado por el corregidor (también un magistrado de Valladolid y miembro del Consejo de Navarra) el cual ejercía por sí solo las funciones de justicia pero no las de gobierno que compartía con la Hermandad. No había una capital definida aunque en San Sebastián residía un comandante militar, aunque el corregidor alternaba su residencia entre Tolosa, Azpeitia y Azcoitia. También en la segunda mitad de siglo experimentó duros ataques la autonomía guipuzcoana.

- La provincia de Álava era la más afín a la coyuntura económica castellana y se gobernaba mediante 6 cuadrillas que a su vez se subdividían en hermandades. Álava no gozaba de hidalguía universal para su habitantes y existían en ella abundantes tierras de señorío.

Administración Municipal y oligarquías locales

Los Corregidores

- Después de la extensión del régimen municipal castellano a la Corona de Aragón, los municipios de España se gobernaban por medio de los "ayuntamientos de regidores" encabezados por un corregidor cuyas funciones se extendían no sólo sobre aquella población concreta sino también sobre todo un "área de corregimiento".

- Cargo de origen tardomedieval, fue reorganizado por los RRCC y fue una de las piezas maestras de la administración territorial española durante los siglos XVI y XVII. En el XVIII sufrió, como hemos visto, la competencia de los intendentes al tiempo que fue objeto de cierto esfuerzo de renovación.

- La normativa fundamental de este cargo eran los "Capítulos de Corregidores" de 1648 que fueron retocados en 1711. En 1749 los corregidores de las principales ciudades fueron unidos a las respectivas intendencias, aunque en 1766 se volvieron a separar. En 1783 Carlos III introdujo importantes reformas que después analizaremos.

- Duración limitada del cargo (un trienio de media), fuerte movilidad de los funcionarios que lo ejercían que pasaban de unas regiones a otras. Funciones muy amplias: judiciales, de orden público y militares, municipales y de política económica.

- El corregidor era justicia mayor de la ciudad y presidente teórico del tribunal de primera instancia. Debía velar además por la defensa de las regalías del monarca frente a la jurisdicción eclesiástica y aplicar la política religiosa del gobierno. Debía asegurar el orden público y ejercer una función policial que comprendía la lucha contra gitanos, vagabundos y mendigos.

- Como presidente de un municipio controlaba el funcionamiento de la vida municipal, el nombramiento de cargos, la gestión de la hacienda, en la ciudad y en todo su término (al que debía inspeccionar asiduamente). Control de los bienes de propios y arbitrios municipales, fomento del ganado, montes y plantíos, conservación de caminos, ferias y mercados. También informar al Consejo Real con datos del estado de grutos y cosechas, esterilidad y abundancia. Cuidado de los abastos (pósitos).

- Estaban sometidos a los "juicios de residencia", las visitas y las pesquisas, regulados ampliamente en 1746-48.

- Era ya tradicional la distinción entre corregidor de letras, cuyo titular debía ser forzosamente un jurista, y los llamados corregimientos de capa y espada ("que se dan a personas de mérito y experiencia, sin ser necesaria la circunstancia de letrados").

Durante el siglo XVIII se concedió en ocasiones el cargo de corregidor al propio gobernador militar de la plaza (muy frecuente en Cataluña y Valencia por la Nueva Planta). En 1770 entraron en esta categoría los corregimientos de Zamora, Ciudad Rodrigo, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Campo de Gibraltar, Tarifa, Málaga, Motril, Almería, Coruña, Bayona, Badajoz, Valencia de Alcántara y Alburquerque (como vemos, costa y frontera con Portugal). Se conservaba el carácter militar de los corregidores de la Corona de Aragón y de las poblaciones que dependían de las Ordenes Militares.

- Cuando eran corregidores militares o de capa y espada, actuaban al lado suyo alcaldes mayores que ejercían la justicia en primera instancia y que eran lugartenientes del corregidor (nombrados por éste mismo entre algún letrado del lugar). A partir de 1749 los alcaldes mayores fueron nombrados por la Cámara de Castilla, como categoría subalterna.

- Las reformas de 1783 dieron una estructura orgánica a la carrera corregimental, y se pasó de lo político a lo estrictamente funcional (dejando buena parte de lo primero a los intendentes). Se elevaron los salarios, se aumentó la duración del cargo a 5-6 años, se creó una verdadera escala de ascensos dividiendo los corregimientos en tres categorías a tenor de su rendimiento (de primera o de entrada, de segunda o de ascenso, de tercera o de término), se favoreció el nombramiento de corregidores para plazas de Audiencias. Se insistió mucho en su formación (de al menos 10 años) potenciando la Real Academia de Jurisprudencia de Santa Bárbara de Madrid.

- Había 17 corregimientos de capa y espada y 65 de letras ("civiles y políticos", 28 de 1ª, 22 de 2ª y 15 de 3ª).

Los Ayuntamientos y las reformas de Carlos III

- Ayuntamiento de regidores, institución colegial formada por un número variable de miembros (desde 2-4 en pequeños pueblos a la cincuentena en grandes capitales). Los regidores eran cargos bien anuales (lugares pequeños), bien -sobre todo-, vitalicios e incluso hereditarios.

- Atribuciones: hacienda (propios y comunales, reparto de impuestos), abasto (pósitos), beneficencia y policía (obras públicas, sanidad urbana). Incluso el alistamiento y recluta, la enseñanza pública, las pesas y medidas, caminos, etc.

- Los grandes ayuntamientos tenían una estructura oligárquica. Régimen de "mitad de oficios" (que verdaderamente favorecía a los hidalgos) o régimen de "estatuto" que excluía sistemáticamente a los plebeyos. Tono cada vez más aristocratizante entre los regidores.

- Venalidad de oficios: los regidores eran propietarios de sus oficios, podían transmitirlo por herencia, servirlo por sustituto o teniente, etc. Se crearon verdaderas dinastías patrimoniales de regimientos. Inflación de cargos municipales, desproporcionada a la población administrada.

- La Nueva Planta en Aragón potenció las tendencias aristocratizantes y oligárquicas de los municipios. Favorecimiento de la pequeña nobleza y de los títulos. Incluso se llegó a la práctica de una cooptación encubierta ya que los ayuntamientos cabeza de corregimiento emitían informes sobre los aspirantes a una plaza y los menores presentaban ternas de candidatos para que la Audiencia eligiera.

- Con todo, hubo una decadencia manifiesta de la vitalidad política de los municipios. No convocadas las viejas Cortes prácticamente en todo el siglo, la oligarquizada vida municipal y la progresiva asunción de funciones de las nuevas autoridades borbónicas (intendentes, etc.) impidieron que la mayor parte de los ciudadanos entraran en el juego político.

- Existía en los ambientes del Gobierno Central una tendencia hacia el control y saneamiento de la administración municipal con una posible ampliación de los grupos sociales representados en la misma. Los ayuntamientos por su parte se fueron centrando en la administración del patrimonio municipal y en la gestión de algunos servicios públicos imprescindibles, sobre todo el abasto alimentario, mientras veían diezmarse las arcas municipales a causa de la enajenación creciente de los bienes de propios y comunales.
- A partir de 1760 las haciendas municipales se vieron controladas por una Contaduría General de Propios y Arbitrios, residente en la Corte y dependiente de la Primera Sala de Gobierno del Consejo. Evitación de posibles malversaciones de los ingresos municipales por parte de los regidores.
- Progresivo deterioro de las haciendas municipales. Resistencia pasiva de las oligarquías locales ante este control. En este año de 1760 se creó una contaduría en cada provincia bajo la dirección del intendente y en cada municipio se llegó a constituir una Junta de Propios.
- Pero lo que decidió al gobierno a introducir reformas fueron los sucesos del Motín de Esquilache de 1766 (clamor por la carestía del pan, responsabilidad municipal). Se intentaría favorecer la participación popular en la gestión de los asuntos municipales.
- El 5 de mayo de 1766 se promulga un auto acordado por el que se crea en cada municipio superior a 2.000 habitantes cuatro diputados del común especialmente destinados a la cuestión de abastos y un síndico personero que defendiera a la población cuando considerara que se la agravaba. Síndico y diputados eran elegidos por un sufragio no estamental, es decir, por los distintos contribuyentes sin distinciones estamentales ni tampoco gremiales, en segundo grado. Cargos anuales-bianuales (los diputados se renovaban por grupos de dos cada año).
- Los diputados tenían la función de administrar los abastos conjuntamente con los regidores, aunque se tendió a que aumentaran sus funciones (como por ejemplo, el acceso a la Junta de Propios). En la práctica tenían el mismo derecho y voto que los regidores. También actuaron en el control de los mercados públicos (almotacenería), policía urbana (alumbrado), alistamiento de quintas, administración de pósitos, etc.
- El síndico personero del común vino a complementar la figura del síndico procurador que había en muchos municipios aunque enajenado e ineficaz. En 1767 se generalizó la institución a todos los municipios que dispusieran de diputados del común. El personero carecía de voto pero tenía voz para instar actuaciones en defensa de lo que considerase bien público.
- El mero establecimiento de unos representantes elegidos significó un desafío a las oligarquías municipales hasta entonces existentes; por tanto hubo hostilidad entre ambos grupos de munícipes (desaires numerosos por parte de los regidores. También las elecciones dieron lugar a tensiones y luchas entre vecinos produciendo vicios y nulidades en el proceso electoral.
- El establecimiento de los diputados del común fue complementado por la figura de los alcaldes de barrio, para un mejor control de la población. Se partió de la institución de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y se dividieron las ciudades en cuarteles y en barrios al frente de cada uno de los cuales se podían un alcalde. Los de barrio eran elegidos por el mismo sistema que los diputados del común y gozaban del honor de portar la vara. Estos alcaldes matriculaban la población urbana, conservaban el orden público, vigilaban mesones y posadas, etc.
- Democratización de la vida local frente a la oligarquización tradicional. Aunque era difícil si no se cambiaba la propia estructura social, de la propiedad, etc.

La Nacionalización de las Fuerzas Armadas: Ejército y Marina.

- Con los Borbones, el ejército experimentó una transformación radical.
- Primero, tuvo que hacer frente a una serie de contiendas europeas y nacionales (Guerra de Sucesión, guerras en Italia) que multiplicó sus efectivos de manera notable. Pero no fue el crecimiento material lo más importante sino la constitución de un ejército moderno aunque fuese según el modelo francés. Afrancesamiento en un primer momento que después fue remitiendo a partir de unas nuevas Ordenanzas generales de 1728, volviendo a una esencia puramente española de antiguas tradiciones.
- Aparición de una reglamentación total, una ordenación completa de la vida militar. Se creó todo un sistema legislativo desde las Ordenanzas de Flandes de 1701-1702 que culminó con las Ordenanzas de Carlos III.
- La etapa de Felipe V (monarca con experiencia militar) fue de precipitado y rápido desarrollo al socaire de los múltiples conflictos nacionales e internacionales. Se creó la Secretaría de Guerra que agilizaría la gestión militar mejor que el Consejo de Guerra, centralizando las decisiones.
- En la etapa de Ensenada, con Fernando VI y una etapa de paz, se planteó sobre todo la potenciación de la Marina para la lucha contra Inglaterra y la defensa de las Indias. Intentó también mejorar la infantería para hacer frente a una improbable invasión francesa, innovó en el vestuario, creó fábricas de armas, mejoró los cuarteles, impulsó la cría caballar, la creación de escuelas militares, regularizó el pago de sueldos y haberes, etc. También revisó la legislación militar dando nuevas ordenanzas a los Guardias de Corps y a las Reales Guardias de Infantería. Intentó a partir de 1749 potenciar unas Ordenanzas generales nuevas, pero por numerosos avatares el proyecto quedó sumido en el olvido hasta Carlos III.
- Con Carlos III y la poca afortunada intervención española en la Guerra de los Siete Años se tomó conciencia del todavía precario estado de las fuerzas armadas. Por tanto el rey pasó a intentar reforzar el ejército con la implantación de quintas anuales -medida precursora del servicio militar obligatorio-, la creación de la Academia Militar de Artillería en Segovia, el aumento y reorganización de las milicias provinciales, y, sobre todo, la promulgación de las *Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos* aprobada en 1768.
- Con Carlos IV se culmina toda la labor del siglo XVIII y se pone a dura prueba. Aunque no se preparó la guerra inevitable contra Francia.

Organización administrativa del ejército.

La Secretaría de Guerra. La Secretaría de Estado del Despacho Universal quedó dividida, como hemos visto, en 1705 en dos: Guerra y Hacienda y las demás cuestiones. En 1714 se establecieron 5 secretarías, una de ellas la de Guerra. En 1715-18 se fundió la de Guerra con la de Marina e Indias. Pero en 1721 se volvió a desgajar independiente la de Guerra y así continuó hasta 1808, salvo los años de 1799-1802 en donde volvió a unirse con Marina (de todas formas, lo que sí fue frecuente que el secretario de Guerra también ocupara otras secretarías).

- La importancia de los secretarios de Guerra fue en aumento actuando como verdaderos ministros. No siempre fueron militares (reinados de Felipe V y Carlos IV), aunque predominaron los generales de prestigio con Fernando VI y Carlos III.

Consejo Supremo de la Guerra. Más alta jurisdicción militar que en 1714 se remodeló en una nueva planta. Compuesto por 16 ministros (12 consejeros, dos abogados generales, un fiscal y un secretario). De los consejeros, la mitad tenían que ser civiles y la mitad militares elegidos de entre los capitanes generales residentes en la Corte o, en su defecto, entre los tenientes generales. En 1715 dos de estos capitanes

generales tenían que ser de la Armada, por lo que se redujeron los consejeros civiles togados a cuatro y se suprimieron los abogados generales. El consejo, además, estaba dividido en dos salas, una de Gobierno (consejeros militares, fiscal y secretario) y otra de Justicia (ministros togados más el fiscal).

- En 1717 desaparecieron los consejeros militares y las dos salas existentes. El Consejo quedó reducido a un ministro militar y a cuatro consejeros togados además del fiscal. En los casos en que se necesitara el conocimiento de las reglas militares y de la experiencia de guerra el rey designaría los generales u oficiales que hiciesen falta.

- En 1744 se volvió a la organización de 1714 aunque prescindiendo de los consejeros togados que fueron sustituidos en asuntos de justicia por Consejeros de Castilla en calidad de asesores. En 1773 se llamó "Consejo Supremo de la Guerra" y se aumentó el número de consejeros a 20, 10 natos y 10 de asistencia continua, presidido por el rey.

- El Consejo de Guerra conocía todos los asuntos concernientes a Guerra y Marina así como del comercio ilícito, el contrabando y todo aquello en que se contraviniese, en lo militar, las leyes del reino, los tratados de paz y las ordenanzas y reglamentos militares. La sala de Gobierno entendía de las cuestiones de guerra mientras que la de Justicia las causas civiles de las personas sujetas a fuero militar.

Capitanías Generales de Provincia. En 1701 había 12 demarcaciones militares: Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Costa de Granada, Castilla la Vieja, Extremadura, Galicia, Guipúzcoa, Mallorca, Navarra y Valencia; mientras Castilla la Nueva pasaba de depender directamente del comisario general de Infantería y Caballería o de la región militar de Madrid y su comarca bajo un gobernador militar y político dependiente directamente del rey, hasta que en 1766 se crea allí una capitanía general específica.

- En 1808 existían las siguientes Capitanías y Comandancias Generales: Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Costa de Granada, Campo de Gibraltar, Costa de Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Extremadura, Galicia, Guipúzcoa, Mallorca, Navarra, Vizcaya y Valencia. La diferencia esencial entre una Capitanía General o una Comandancia residía en que las primeras correspondían a provincias con Audiencia.

- La autoridad de los capitanes generales era enorme hasta que las Cortes de Cádiz la limitó a lo puramente militar. Le estaban subordinadas todas las tropas existentes en su provincia e incluso los militares residentes. Subordinados también estaban los gobernadores de plaza, tenientes del rey, sargentos mayores de plaza y capitanes de llaves, ligados al servicio interior de las plazas.

Estado Mayor General del Ejército. En 1728 quedaron establecidas definitivamente las siguientes categorías de oficiales generales: capitán general, teniente general, mariscal de campo y brigadier (este último intermedio entre los oficiales generales y los particulares, esto es, los grados comprendidos entre coronel y alférez).

- En el siglo XVIII llamábase Estado Mayor del Ejército al conjunto de oficiales generales y particulares que se ponían a disposición del mando superior de un ejército de campaña. Incluía no sólo a éstos sino también a los generales que debían mandar las líneas en que se articulaba el Ejército para combatir y a los brigadieres y que por tener mando táctico no corresponden a un moderno Cuartel General o Estado Mayor.

- En 1801 se creó un jefe de Estado Mayor en cada uno de los tres ejércitos concentrados contra Portugal, origen embrionario del Cuerpo de Estado Mayor que se crearía en España en 1810.

Organización estructural del ejército: armas y cuerpos.

- Los grandes cuerpos del ejército eran: tropas regulares (infantería, caballería, dragones), facultativos (ingenieros y artillería), milicias provinciales, cuerpos auxiliares y suplementarios (administración, sanidad, clero, inválidos) y tropas de la Casa Real y extranjeras.

Infantería. En 1704 se crea un Director General de Infantería, auxiliado por un número variable de inspectores generales y de distrito. Este y sus subalternos tenían como cometido vigilar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y conocer el estado de las unidades, pasar revistas de inspección, reconocer el grado de instrucción de los regimientos, el cuidado del equipo y armamento, la aptitud de los oficiales, el número y calidad de la tropa, el alojamiento de las tropas en las plazas, la asistencia que se prestaba a los enfermos en los hospitales, etc.

- Felipe V: organización a la francesa de los antiguos tercios en batallones de 13 compañías, incluyendo la de los granaderos. Las compañías debían componerse de capitán, primer teniente, segundo teniente, dos sargentos, un tambor, 37 arcabuceros y 10 piqueros. La plana mayor del batallón estaría integrada por un maestre de campo o teniente coronel, un sargento mayor, un ayudante de sargento mayor, un mariscal de logis (con grado de teniente), un capellán y un cirujano. En 1715 continuaron las 13 compañías pero integradas por un capitán, un teniente, su subteniente, dos sargentos, tres cabos, un tambor y 36 soldados, mientras que la plana mayor del primer batallón quedaba en un coronel, un teniente coronel, un sargento mayor, un ayudante, un capellán, un cirujano y un tambor mayor (la del segundo quedaría reducida a un capitán comandante, un ayudante, un capellán y un cirujano).

- En 1703 se introdujo el fusil y la bayoneta y desaparecieron la pica y el arcabuz (lo cual influyó en el establecimiento de los batallones). A lo largo de siglo fue aumentando el calibre (calibre: número de balas que podían fabricarse con una libra de plomo) en torno al 16. También se fueron sustituyendo las baquetas de madera por las de metal.

- Aunque muchas unidades de infantería extranjera tenían ya el nombre de regimientos, los antiguos tercios no fueron sustituidos hasta 1704, agrupando los batallones de dos en dos para formar dichos regimientos. De esta manera desapareció el viejo tercio español. La unidad de combate era ahora el batallón, como antes lo había sido el cuadro o escuadrón, y el regimiento fue lo mismo que había sido el tercio: unidad orgánica, administrativa y de instrucción.

- Lo que supuso una innovación importante para los regimientos fue la designación de nombres fijos para todos y cada uno de ellos.

- Se estableció un nuevo tipo de bandera, que sería la blanca (color de los Borbones) con la cruz de Borgoña de color rojo en el centro. La bandera coronela (la de la compañía que mandaba el coronel del regimiento) debía añadir dos castillos y dos leones en los ángulos de la cruz, y más tarde tenía que incluir las mismas armas reales.

- Los regimientos se creaban o extinguían según tiempos de paz (menos) o de guerra (más).

- En 1749 se redujeron el número de regimientos y también se dispuso que cada batallón tuviera sólo 10 compañías (incluida la de granaderos) de 53 (si eran fusileros) o de 43 (si eran granaderos).

- En 1760 se redujeron a 9 compañías, con lo que cada una se componía de un capitán, un teniente, un subteniente, un sargento de primera clase y otro de segunda, cuatro primeros cabos y cuatro segundos, un tambor y 64 soldados; la plana mayor del primer batallón: coronel, sargento mayor, ayudante mayor, dos subtenientes de bandera, capellán, cirujano, un cabo, seis soldados gastadores, maestro armero, tambor mayor,

dos pífanos, etc. Novedad importante era que ni el coronel ni el teniente coronel tendrían ya compañía de su mando y que el segundo batallón estaría mandado por el teniente coronel. Se redujeron el número de banderas a dos por batallón.

- En 1791 los regimientos debían contar con tres batallones, siendo el tercero de depósito. También se fueron organizando como refuerzo *batallones ligeros* con menos compañías y más soldados cada compañía.

- Los oficiales de filas usaban no el mismo armamento que la tropa sino la espada como símbolo de jerarquía y para dar órdenes.

- Por último, en 1802 se estableció la diferencia entre regimientos de infantería de línea y batallones de tropas ligeras. Los regimientos de línea tendrían tres batallones (el primero con dos compañías de granaderos y dos de fusileros, el segundo y el tercero con cuatro de fusileros), estando cada compañía formada por un capitán, dos tenientes, subteniente, sargento primero, dos sargentos segundos, tres tambores, ocho cabos primeros, ocho segundos y 60 soldados (ampliables a 164 en tiempos de guerra); las planas mayores del primer batallón: coronel, sargento mayor, teniente ayudante, subteniente abanderado, capellán, cirujano y armero; del segundo: encabezado por un teniente coronel y el tercero por un capitán comandante; reducción a una sola bandera por batallón. Los batallones ligeros tendrían 6 compañías con capitán primero, capitán segundo, dos tenientes, dos subtenientes, sargento primero, cinco sargentos segundos, tres tambores, ocho cabos primeros, ocho segundos, 105 soldados (ampliables a 175 en tiempo de guerra); plana mayor: capitán comandante, sargento mayor, capitán primer ayudante, teniente segundo ayudante, subteniente abanderado, capellán, cirujano, armero y sargento mayor.

- En 1808 había 38 regimientos de línea y 12 batallones ligeros.

Caballería (ligera o de línea). En 1704 también se creó la Dirección y la Inspección General de Caballería, auxiliado por inspectores.

- Ordenanzas de Flandes de 1702: cuerpos de Caballería en dos, tres o cuatro escuadrones, siempre de cuatro compañías (cada una con capitán, teniente, corneta, portaestandarte, mariscal de logis, trompeta y 34 jinetes). Plana mayor: maestre de campo o coronel, teniente de maestre de campo o teniente coronel, sargento mayor, capellán y cirujano. Armamento: mosquetes, pistolas y espada.

- En 1704 se organizaron ya los regimientos, con tres escuadrones de cuatro compañías. Cada compañía: capitán, teniente, corneta portaestandarte, mariscal de logis, dos brigadieres, tres carabineros, trompeta y 25 jinetes. Plana mayor del regimiento: coronel, teniente coronel (con compañía), sargento mayor, ayudante, capellán, cirujano y timbalero.

- Entre 1707 y 1714 hubo 46-47 regimientos de caballería. En 1716-20 sólo 19-20. En 1718 se les otorgó nombres fijos y se redujo cada compañía a: capitán, teniente, alférez, sargento, dos cabos, tres carabineros, trompeta y 18 jinetes.

- También se organizaron compañías de caballería ligera y escuadrones de voluntarios.

- En 1803 se fijaron regimientos de línea con 5 escuadrones de dos compañías, compañías compuestas por un capitán, teniente, alférez, sargento primero, dos segundos, trompeta, cuatro cabos primeros, cuatro segundos, cuatro carabineros, 38 soldados montados, 13 desmontados. Plana mayor del regimiento: coronel, teniente coronel, sargento mayor, cinco ayudantes, cuatro portaestandartes, capellán, cirujano, mariscal mayor, trompeta de orden, picador, sillero, armero. Se organizaron en esta fecha 12 regimientos de línea, 6 de cazadores a caballo, 6 de húsares (después sustituidos por dragones).

Dragones o arcabuceros a caballo (unidades ligeras de caballería). Organizados en escuadrones de a cuatro compañías, después en regimientos. Arma mixta, mezcla de infantería y caballería (con la que se fundió en algunas ocasiones), pues combatía tanto a pie como a caballo.

Ingenieros. Creado el Cuerpo de Ingenieros en 1710, confundido muchas veces con el de Artilleros hasta que se separaron definitivamente en 1761. Dedicados a la formación de mapas o cartas geográficas y a la ejecución de obras militares tanto en campaña como en las plazas.

- Carecieron de una graduación militar específica hasta que Fernando VI se los confirió: ingeniero en jefe (con categoría de coronel de infantería), ingeniero en segundo (teniente coronel de infantería), ingeniero ordinario (capitán de infantería), ingeniero extraordinario (teniente), ingeniero delineador (subteniente).

- Sólo en 1802 se creó una unidad tipo regimiento de ingenieros (zapadores y minadores) en Alcalá de Henares.

Artillería. En 1710 se reorganizó el arma de artillería con un cuerpo integrado por el Estado Mayor de la Artillería, el Ministerio de Cuenta y Razón y el Regimiento de Artillería propiamente dicho (con de tres-cinco batallones de a 12-7 compañías de artilleros, minadores y fusileros).

- La importancia de la artillería fue cada vez mayor, primero la acumulación de fuego artillero y después su movilidad según la táctica de Federico II (baterías móviles).

Milicias provinciales. Existentes antes, se organizaron fehacientemente con Felipe V. En 1734 se crearon los primeros regimientos de milicias provinciales (unos 33). Cada regimiento constaba de un único batallón de siete compañías (con 9 oficiales y 96 soldados).

- Las milicias provinciales tenían por misión sustituir a la infantería veterana en las plazas de guerra (retaguardia interior) y muy particularmente reforzar al ejército regular, bien engrosando los ejércitos secundarios o de prevención, o bien formando parte de los ejércitos de operaciones o incluso cubriendo las bajas de los regimientos de infantería con soldados de las milicias.

- Estaban exentos los hidalgos, la Corona de Aragón, Navarra y el País Vasco.

- En 1808 había ya 43 regimientos de milicias provinciales y 114 compañías de milicias urbanas (guarnición en caso de guerra de las plazas fronterizas).

Administración militar. Aquí podemos incluir a los Comisarios de guerra (revistadores de tropas) y, más allá, a los Intendentes del ejército.

- Por otra parte, el especial fuero judicial que poseían los militares precisó el desarrollo de una jurisdicción y un cuerpo específicos para el cumplimiento de sus funciones. Jurisdicción especial que afectaba no sólo a los militares sino a sus familias, criados y obreros.

Sanidad militar. Cirujanos a sueldo al principio, pasaron a formar parte de la plantilla de los regimientos, como ya hemos visto.

- En 1752 se creó la figura del cirujano mayor que examinaba y aprobaba a los cirujanos de cada regimiento.

- Hubo en 1739 una ordenanza para hospitales, para regular la asistencia médica en dichos establecimientos. Pero en 1795 se creó un Cuerpo de Sanidad Militar, con sus profesores de medicina, cirugía y farmacia.

Clero castrense. Existía ya un vicario general de los ejércitos. También, como hemos visto, se incluyen capellanes en cada batallón o cuerpo, examinados por el vicario general y nombrados por el coronel o por la secretaría de Guerra.

- Se creó a partir de 1736 una jurisdicción eclesiástica castrense poniendo a su frente a un obispo, que unió el Vicariato General del Ejército con el de la Armada y que recayó en el Patriarca de las Indias y sus sucesores.
- Los capellanes tenían la categoría de capitán.

Inválidos. Pensiones y privilegios a los militares inutilizados por razón del servicio militar. En 1717 se institucionalizó este cuerpo de veteranos con la organización de regimientos y batallones. Estos batallones tenían por fin principal recoger a los militares inútiles para el servicio y evitarles los azares de una vida sin medios de subsistencia, pero no se dudó en emplearlos para prestar los servicios que permitiesen sus condiciones físicas (según fueran útiles o inútiles).

- En 1780 se dividieron en cuatro clases: jefes y oficiales agregados a los estados mayores de las plazas; oficiales y soldados dispersos (es decir, que podían residir en los lugares de donde eran naturales siempre que pudiesen justificar que contaban con medios de vida); inválidos hábiles que podían hacer algún servicio y pertenecían a las compañías repartidas por todo el reino; y los inhábiles para todo servicio también encuadrados en unidades de tipo compañía.
- En 1808 había 126 compañías de inválidos (sólo 41 lo eran de hábiles).

Tropas de la Casa Real. Guardias o escoltas reales (*guardia pretoriana*) que también podían utilizarse como tropa de élite. A su mando aspiraba la nobleza y el oficio era considerado como un gran honor.

- Hubo varias unidades con carácter temporal: Mosqueteros de la Real Persona, Regimiento Real de España, Real Cuerpo de Alabarderos, etc. Este último estaba encargado del servicio de palacio y de montar guardia en la puerta de las habitaciones reales (todavía existente).
- Reales Guardias de Corps (1704), con 5 compañías de españoles, valones e italianos.
- Brigada de Carabineros Reales (1730). Compañías de carabineros de los regimientos de caballería, que protegía al rey en campaña.
- Compañía de Granaderos Reales a Caballo (1731).
- Reales Guardias de Infantería, española y valona (1703). Llegaron a disponer de 9.000 hombres. Unidad de choque con presencia activa en todas las contiendas que sostuvo España en el siglo XVIII.

Tropas extranjeras. Mercenarios cada vez más escasos por la creciente nacionalización de los ejércitos. Italianos (regimientos de Nápoles y Milán), valones (Flandes, Brabante, Bruselas), irlandeses (Hibernia, Ultonia, Irlanda) y suizos (cuatro). La organización de estos regimientos fue similar a la de los otros, y sujetos a las mismas leyes militares. Con todo, siguieron siendo muy importantes constituyendo casi un 30% de los efectivos regulares.

El reclutamiento y la vida militar.

Cuatro fueron los sistemas de reclutamiento empleados en España durante el siglo XVIII: la recluta, las quintas, la leva forzosa y la leva voluntaria.

Recluta. Era el sistema normal de cubrir las bajas en los regimientos veteranos. En este sentido, se entendía por bajas las plazas que quedaban sin cubrir entre la tropa al ser licenciada por haber cumplido su tiempo de enganche (no las bajas ocurridas por combate: muertos, heridos y desaparecidos). Se llamaba tropa veterana a la del ejército regular para distinguirla de las tropas de milicias, si bien el término veterano se aplicaba también al soldado ya instruido para diferenciarlo del recién enganchado denominado recluta.

- Para reclutar los hombres que necesitaba cada regimiento se enviaban las llamadas partidas de reclutas a lugares escogidos de antemano, compuestas por un oficial, sargentos, cabos y soldados. Sus itinerarios los marcaban los capitanes generales quienes cursaban órdenes oportunas para el alojamiento de las partidas en los lugares de tránsito y en los de su destino final, además de la casa que debía servir para efectuar la recluta. Era costumbre que estas partidas llevasen consigo una bandera del regimiento que exhibían para conocimiento de los vecinos del lugar ("banderas de recluta"). En 1786 se limitó la recluta de cada regimiento a la provincia de su destino, y fue encomendada a los sargentos (recuperando así los oficiales la estancia con sus cuerpos).
- Hubo forzamientos e irregularidades en las reclutas pero siempre mucho menos que en otros sistemas.
- Los que voluntariamente se comprometían a servir al ejército debían reunir ciertas condiciones: edad (18-40 años de media, aunque en la paz se admitían de 16 o incluso de 12 para formarles), profesión católica y nacionalidad española, buena salud y robustez, altura (cinco pies, metro y medio), no ser de extracción infame (mulatos, gitanos, verdugos, carniceros, los castigados con nota o pena vil, al menos hasta el decreto de 1783).

Quintas. Sistema nacido en el XVII para escoger un hombre entre cada cinco, en el XVIII era más bien una conscripción sin que se llevase a cabo "quintando" a los hombres útiles para el servicio.

- Reparto entre villas, ciudades y lugares, en proporción a su vecindario, y sorteo de todos los mozos solteros entre 18-40 años. Debían reunir buenas condiciones físicas pero no debían incluirse vagabundos, desertores ni sustitutos de los que correspondiese por suerte. El sorteo había de verificarse en presencia del corregidor o alcalde y demás capitulares, con asistencia del escribano y cura párroco. Tras la ejecución del sorteo eran reconocidos por los oficiales comisionados y su conducción corría a cargo de los intendentes, corregidores y justicias.
- Exentos del servicio: los hijos de viudas pobres, los hijos únicos de padres ancianos incapacitados para trabajar, los que estuviesen solos para cultivar la hacienda por tener hermanos o hermanas menores de 14 años, los que hubiesen contratado matrimonio y empezado a correr las amonestaciones, los fabricantes de tejidos de lana y seda, los que trabajasen en batanes, prensas y perchas o los que fueran fundidores y cardadores, los hermanos de un quintado anteriormente.
- Duración del servicio: 5 años (1730), 4 (1746).
- Algunas quintas fueron desastrosas y desprestigiaron el servicio militar: malas condiciones de transporte (a pie, esposados, alojados en cárceles), alimentación deficiente, epidemias, etc.

- A partir de 1770 se implantó el sistema de quintas para cubrir anualmente y no esporádicamente como hasta entonces el remplazo del ejército. Lo que equivale a decir que con ello se reconocía definitivamente la imposibilidad de que los regimientos cubriesen sus bajas con la recluta. Claro precedente del sistema militar obligatorio en España, que afectaba a todos los mozos solteros entre 17 y 36 años.

Leva voluntaria. Aportaciones voluntarias de hombres para el servicio militar bien a través de intermediarios, bien directamente. Pero su aplicación efectiva durante el siglo XVIII se materializó levantándose cuerpos de voluntarios en tiempo de guerra. Para ello el Gobierno intentaba dar ventajas: exención de por vida del servicio militar, libertad de oficios y cargas concejiles, extensión de estas ventajas a los familiares, etc.

Leva forzosa, o simplemente leva, servía para cubrir las bajas de los regimientos pero su aplicación tenía una finalidad social para la mentalidad del siglo XVIII: recoger vagos (los que vivían ociosos, sin dedicarse a ningún oficio, sin rentas), maleantes y gente "mal entretenida" (dedicada al juego, a la frecuentación de tabernas o paseos). Recogida anual desde 1775 a 1817. Los recogidos se clasificaban en aptos o no aptos y se depositaban en La Coruña, Zamora, Cádiz y Cartagena. Los primeros iban al ejército o armada (frecuentemente destinados a América) por unos ocho años y los segundos de dedicaban a oficios o eran sencillamente recogidos en hospicios y casas de misericordia.

Milicias provinciales. Constitución de regimientos para la defensa del propio territorio. En compensación a esta servidumbre de servicio se concedía a los soldados la excepción de repartimientos de oficios, tutelas, alojamientos y bagajes. Los sargentos y cabos debían proceder del Cuerpo de Inválidos.

- Era obligación común a todas las poblaciones del reino (a excepción de Madrid y 10 leguas a la redonda y las plazas de armas y pueblos de frontera y marina).
- Se cubrían los remplazos por sorteo entre el vecindario en el Ayuntamiento. Sistema de bolas con nombre del sorteable-bola con papel en blanco o papel con "soldado" (tantas como exigiese el remplazo).
- Como excepción se permitía a los nobles y a los hijos de oficiales que sirvieran como cadetes o soldados distinguidos en la plaza correspondiente a su domicilio.
- Los soldados quedaban exceptuados de repartimientos y oficios, tutelas, derechos de vasallaje, disfrutaban del fuero militar para testamentos y abintestatos. Durante el tiempo que se llamaba de provincia (cuando no estaban en guarnición, campaña o asamblea) podían emplear libremente su tiempo en sus particulares ocupaciones. Se permitía, también, el pase al ejército regular.

Reclutamiento de la oficialidad y tropas extranjeras. Sistema de Cadetes. En 1768 se reguló el ingreso al Ejército, los servicios que debían prestar, el trato que debían recibir y todo lo concerniente a la instrucción militar. Todo cadete debía ser hidalgo notorio o hijo de oficial (capitán al menos) y contar con los medios suficientes para mantenerse decentemente. La solicitud se hacía al coronel del regimiento para ser aprobada por el inspector general. Edad, entre 12 y 16 años.

- Algunos miembros de la nobleza podían acceder directamente al grado de capitán o coronel.
- Las tropas extranjeras eran reclutadas en sus países de origen. No eran mercenarios ni soldados de fortuna sino que se vinculaban a la corona española siendo súbditos del Rey Católico, jurándole fidelidad; estaban sujetos a las leyes penales militares españolas.

La vida militar. La oficialidad particular consistía en: Alférez (oficial encargado de portar la bandera o el estandarte de la compañía o escuadrón) para la caballería y Subteniente para la Infantería; Teniente; Capitán (oficial con mando de compañía o escuadrón); Teniente Coronel; Coronel (que desplazó al maestro de campo). Jefe del regimiento.

- El ascenso se hacía a propuestas de los coroneles para proveer una vacante y dentro del regimiento. Este sistema dio mucha estabilidad y lealtad a los regimientos.
- Disciplina severa. Castigos duros: arrestos, destino a presidios menores, arrestos en Castillos, pérdida de empleo y cargo, etc. También recompensas (por actos de valor): proposición para el ascenso al producirse una vacante, títulos de nobleza y otras gracias (no había todavía condecoraciones propiamente dichas), cargos diplomáticos, de gobernadores y virreyes, etc.
- La oficialidad no se alojaba en los cuarteles sino en sus domicilios. No podían usar a los soldados como sus criados durante el siglo XVIII, aunque en 1801 se crearon los soldados "asistentes".
- En 1761 se creó un Monte Pío Militar que con descuentos en las pagas y otras donaciones servía para ayudar a los militares, a sus viudas y huérfanos.
- *La tropa* (soldados, cabos, sargentos). Los ascensos de tropa tenían lugar dentro de la compañía y era atribución del capitán de la misma.
- Alojamiento desigual. Búsqueda de edificios ya existentes ya que la construcción de cuarteles apropiados no llegó hasta el siglo XIX.

El resurgir de la Marina.

- La Corona española poseía un inmenso imperio sólo accesible y defendible por mar (América, Pacífico, Mediterráneo).
- El conflicto por la hegemonía marítima, por conseguir el dominio de las rutas comerciales y la exclusiva de las materias primas de Oriente y América, afectó a la Monarquía Católica de lleno. La Marina tendría que ser el principal agente de la política internacional, y eran necesarios buques de guerra para proteger los intereses comerciales españoles.
- En tercer lugar, los intereses coloniales hispanos se vieron progresivamente amenazados por la actitud cada vez más agresiva de Gran Bretaña.
- Por todo ello era inexcusable un esfuerzo por crear una Marina potente, esfuerzo que se vio coronado por el éxito (buques, fragatas, corbetas, jabeques y urcas): en 1722 había 22 buques de guerra; en 1758, 77; en 1774, 119; en 1782, 149; en 1787, 167; en 1800, 193; pero en 1812 sólo 78 y en 1835, 1.
- Felipe V fundó la Real Armada en 1714 fundando una Secretaría de Estado de Marina (unida hasta 1775 a la de Guerra e Indias) y unificando los restos de las escuadras del reinado de Carlos II (Armada Real del Océano, Armada de Galeras, Armada de las Cuatro Villas, de Guipúzcoa, Armada de Barlovento, Armada de los Galeones de Tierra Firme, Escuadra del Mar del Sur, Armada de la Avería, etc.). Reunificación de la Armada a manos de José Patiño, intendente general de Marina y verdadero impulsor del resurgir de nuestra Armada.
- Con Patiño (1717-1736) se erigieron los diferentes departamentos marítimos sedes de las tres grandes escuadras: Cartagena (Levante), Cádiz (Andalucía) y El Ferrol (Norte), con sus respectivos arsenales, y se instituyó un Almirantazgo entre 1737 y 1748. Se impulsó la construcción de astilleros (La Habana, Guarnizo -Santander-, etc.). Y se mejoró la organización de la marinería creándose la Compañía de Caballeros Guardias Marinas (1717), compuesta por la juventud de la pequeña y mediana nobleza.

- Un nuevo y decisivo impulso viene de la mano del marqués de la Ensenada bajo Fernando VI, haciéndola un objetivo central de su gobierno, basculando la política de Europa a América. Política ambiciosa de construcción (potenciación de arsenales, mejora de la ingeniería de la construcción, aseguramiento del abastecimiento de madera) y de organización (Ordenanzas Generales de 1748). También incremento de la seguridad de los presidios de tierra.
- Carlos III no hace más que seguir el camino emprendido. Constituye el Cuerpo de Ingenieros de Marina (1770), que tenían a su mando los puertos, la conservación de navíos y los problemas técnicos referentes a los altos hornos, elaboración del cáñamo y política de montes. Ordenanza de Arsenales (1776). En La Habana se construye el *Santísima Trinidad*, el buque más grande de su tiempo. La mejora técnica prolonga la vida de los barcos y aumenta considerablemente su tonelaje y artillería (de 50 a 120 cañones).
- A partir de 1796 comienza la decadencia por la unión desgraciada a Francia y las derrotas del Cabo de San Vicente (1797) y de Trafalgar (1805) y la práctica ruptura de nuestras relaciones mercantiles con América.
- Dualidad entre los intendentes -civiles: arsenales, pertrechos, alistamientos, contabilidad- de la Armada y los directores generales de la Armada -militares: operaciones bélicas-. A partir de la Ordenanza de Arsenales, los intendentes y comisarios quedan reducidos a lo puramente administrativo y la creación del Cuerpo de Ingenieros se hace cargo del mantenimiento técnico de los arsenales, mientras que lo militar va de cuenta de los oficiales de guerra.
- Inmensa importancia de la Academia de Guardia Marinas de Cádiz (1717)-San Fernando (1770), junto con las de Cartagena y Ferrol (1776). En 1787 llegó a haber 1.252 oficiales de marina, hasta que se fijó una plantilla de 1.310 jefes y oficiales (capitán general, ocho tenientes generales, 16 jefes de escuadra, 21 brigadieres o jefes de división, 71 capitanes de navío, 114 de fragata, 231 tenientes de navío, 266 de fragata, 254 alféreces de navío y 328 de fragata). También había 30 suboficiales y técnicos como los pilotos (navegantes), contramaestres (directores de maniobras) y guardianes (orden interior). A todo esto había que añadir personal de mantenimiento: carpinteros, calafates, veleros, cocineros, maestros de armas... Amén de otros oficios auxiliares: administrativos, servicios sanitarios, personal eclesiástico y judicial, etc. (en total, unos 400 funcionarios).
- La marinería (artilleros, marineros, grumetes, pajes y soldados de marina) se reclutaba con muchas dificultades por la escasez de personal cualificado. En 1788 se estimaba que para los 68 navíos y las 42 fragatas existentes hacían falta 33.303 hombres, a los que había que añadir otros 9.000 para jabeques y otros barcos menores (total: 42.000). La Matrícula del Mar nos da para 1786 unos 51.381 inscritos, pero de ellos sólo unos 6.000 eran marineros de altura y por tanto aptos para los navíos bélicos. Para entrenar a la marinería se hacían anualmente maniobras navales.
- En la época de Carlos III, a la altura de 1783, la marina española llegó a disputarle su supremacía, muy seriamente, a la británica.
- Como detalle de la importancia de la Armada, en 1785 se declaró oficial la bandera roja y gualda de la marina como pabellón español.